

一、知识产权合同纠纷

1. 大型 ERP 软件实施中双方违约责任的认定及合同解除后果的处理 1
——某投资控股公司诉某商事服务公司计算机软件开发合同案
2. 分期交接的技术转让合同未全面履行时违约责任的认定方式 8
——某药业公司诉某医药科技公司技术转让合同案

二、知识产权权属、侵权纠纷

（一）著作权权属、侵权纠纷

3. 电子商务平台经营者承担连带责任的认定标准 14
——长沙某文化公司诉上海某信息技术公司、邓某著作权侵权案
4. 软件开发者是否违反开源许可证要求，不影响其就开发的软件向
侵权行为人主张权利 20
——某科技公司诉某通信公司等侵害计算机软件著作权案
- 5.“避风港规则”在短视频平台责任判定中的创新性适用 25
——某文化公司诉某网讯公司侵害作品信息网络传播权案
6. 复制品制作者适用合法来源抗辩的条件有别于发行者，须为有
“合法授权” 33
——甲服装贸易公司诉乙贸易公司等著作权侵权案

2 中国法院2025年度案例·知识产权纠纷

7. 合法来源抗辩中“在先司法判决”对“注意义务”的影响	38
——王某诉北京某文化传播有限公司侵害作品发行权案	
8. NFT 数字藏品著作权侵权的法律认定	46
——范某诉某科技公司、王某著作权侵权案	
9. 利用“AI 换脸”对他人作品进行局部合成处理行为的性质认定	50
——陈某诉某网络公司侵害作品信息网络传播权案	
10. 酒店仅提供影视作品点播设备行为不构成侵权	54
——某文化传媒公司诉某酒店管理公司著作权侵权案	
11. 传媒公司、电信公司在IPTV 平台提供体育赛事点播服务是否侵害权利人信息网络传播权的认定	60
——某体育公司诉某传媒公司、某通信公司侵害作品信息网络传播权案	
12. 民歌类同源民间文学艺术演绎作品之间的侵权判定	65
——王某甲等诉龚某、某出版社著作权侵权案	
13. 基于中华优秀传统文化再创作作品的独创性认定及比对规则	70
——陈某诉某公司著作权权属、侵权案	
14. 采用汉字元素美术作品的认定及惩罚性赔偿的适用	74
——冯甲诉景德镇某陶瓷公司、潮州市某陶瓷公司著作权权属、侵权案	
15. 陶瓷实用艺术作品著作权的认定和法律保护路径	82
——乙陶瓷公司诉甲陶瓷公司著作权权属、侵权案	
16. 舞蹈作品独创性、保护范围及实质性相似的认定标准	90
——北京某娱乐公司诉上海某文化公司侵害作品表演权、信息网络传播权案	
17. 工业产品外观之著作权、专利权叠加保护成因及其权利边界厘定	98
——上海某材料公司诉广州某墙纸公司著作权侵权案	
18. 剧本合作作者认定中需主客观要件相统一	105
——陈某诉韩某、北京某公司侵害作品署名权案	

19. “ AI换脸” 视频模板著作权侵权的认定	110
—— 宋某诉南京某科技公司著作权侵权案	
20. 导航电子地图受著作权法保护的构成要件	113
—— 北京甲科技股份有限公司诉北京乙科技有限公司等侵害著作权及不正当竞争案	
(二) 商标权权属、侵权纠纷	
21. 低显著性商标的侵权认定标准	117
—— 王某诉某酒厂、某网络科技公司侵害商标权案	
22. 知识产权批量维权案件中损害赔偿数额的确定	123
—— 上海某公司诉鸡西某超市侵害商标权案	
23. 同一标识侵犯多个不同主体商标权的责任认定及侵权责任的承担	127
—— 甲生物科技公司诉马甲侵害商标权案	
24. 商标性使用和描述性正当使用的边界认定	140
—— 吴甲诉某生态公司、某网络公司侵害商标权案	
25. 拆分、改动他人注册商标进行注册，并与他人注册商标要素结合使用，意图攀附他人商誉的，应当构成恶意注册行为	149
—— 某运动用品公司诉某食品销售公司、某信息技术公司侵害商标权案	
26. 将他人已获识别商品来源功能的涉地名商标进行商标性使用构成侵权	154
—— 某窖酒公司诉某斗酒公司等侵害商标权案	
27. 寻求商标注册与使用的平衡：“反向混淆”场景下商标在后使用者的权益维护	158
—— 南宁某餐饮公司诉江西某餐饮公司、赣州某饮品店侵害商标权案	

28. 因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的程序优化与“恶意”认定	166
——罗某、甲珠宝公司诉乙珠宝公司商标权侵权、因恶意提起知识产权诉讼损害责任案	
29. 具有地域性特点商品通用名称的判定应以名称所表达的主要含义确定名称属性	172
——陆某诉A县原老附小汤包馆、潘某擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识案	
30. 茶饮行业商品商标与服务商标权利边界的认定	177
——某甲公司诉某乙公司、何甲侵害商标权案	
31. 刮去溯源码是否构成侵害商标权的认定	184
——广州某化妆品有限公司、王某诉黄某、浙江某网络有限公司侵害商标权及不正当竞争案	
32. 将非遗技艺的传统小吃名称注册为商标的，权利人无权禁止他人正当使用	191
——泉州某公司诉泉州泉港某小吃店侵害商标权案	
33. 约定惩罚性赔偿倍数在商标侵权案件中的适用	195
——甲公司诉桂林市象山区乙酒店侵害商标权及不正当竞争案	
34. 驰名商标跨类保护范围的合理划定	205
——某信息公司诉某油条公司等侵害商标权及不正当竞争案	
35. 驰名商标与注册商标权利冲突的解决路径	213
——某儿童出版社诉x×A公司等侵害商标权及不正当竞争案	
36.“店招”攀附注册商标构成商标性使用	220
——佛山市凯某原创建筑装饰工程设计有限公司诉南平市凯某装饰工程有限公司侵害商标权及不正当竞争案	

（三）专利权权属、侵权纠纷

37. 合理平衡先用权人与专利权人之间利益关系	224
—— 崔某诉拜泉县某农机有限公司侵害外观设计专利权案	
38. 使用侵权外包装对其他产品进行包装的行为性质认定	228
—— 陆某诉某贸易公司等侵害外观设计专利权案	
39. 单纯增产不视为先用权抗辩中的超范围使用在先技术	232
—— 安徽某材料科技股份有限公司诉江西某矿机股份有限公司侵害实用新型专利权、侵害外观设计专利权案	
40. 前序部分的限制理解、等同侵权的判定基于对权利要求保护范围 围所涉结构、部件和连接方式的正确认定	240
—— 某环保科技有限公司诉某再生资源开发公司侵害发明专利权案	
41. 未实行登记管理领域外检测结论的采信	248
—— 某动物生物技术公司诉某药业公司等侵害发明专利权案	

三、不正当竞争纠纷

42. 电商平台数据权益的司法认定及保护	255
—— 甲公司、乙公司诉某创科公司不正当竞争案	
43. 互联网平台强制“二选一”的不正当竞争认定与司法规制	265
—— 某信息科技有限公司诉某电子商务公司不正当竞争案	
44.“ 反法”互联网专条兜底条款的适用	273
—— 某有限公司、北京某公司诉深圳某公司等不正当竞争案	
45. 网络直播语境下商业诋毁行为的司法认定	278
—— 义乌市甲商贸有限公司诉义乌市乙电子商务商行、义乌市丙家居用品有限公司不正当竞争案	

46. 发送警告函已尽审慎注意义务的司法判定	285
——甲生物科技公司诉某诊断技术公司、乙生物科技公司商业诋毁案	
47.“借物宣己”是否构成商业诋毁	290
——某陶瓷公司诉周某不正当竞争案	
48. 企业征信数据平台违反数据质量保证义务的认定	294
——某管理咨询公司诉甲科技公司、乙科技公司不正当竞争案	
49. 擅自使用他人有一定影响的企业名称行为的司法认定	301
——某益电子股份公司等诉苏州某益电子公司擅自使用他人有一定影响的企业名称案	
50.“种草”“探店”行为构成不正当竞争行为的界定	307
——甲科技公司诉乙科技公司不正当竞争案	
51. 恶意抢注“唤醒词”并滥用构成不正当竞争	314
——甲科技公司诉陈某、乙智能科技有限公司不正当竞争案	
52. 搜索关键词显性使用及隐性使用构成不正当竞争行为的认定	319
——甲科技公司诉乙科技公司不正当竞争案	
53. 传统食品配方和制作工艺的商业秘密认定及保护	326
——某甲食品厂诉某乙食品公司、母某丙侵害商业秘密案	
54. 擅自使用他人特定服务名称的行为认定	35
——甲某诉乙某羊肉烩面馆、丙某青年路羊肉烩面馆不正当竞争案	
55. 不正当利用合作电商平台API接口信息侵权责任的认定	342
——某电子商务公司、甲贸易公司诉某网络技术公司、乙商贸公司侵害商标权及不正当竞争案	
56. APP名称及标识竞争权益的认定	347
——北京甲信息技术有限公司诉株式会社乙工场等不正当竞争案	

57. 比较广告是否构成不正当竞争 351

——某家居用品股份有限公司诉A（北京）贸易有限公司等侵害商标权
及不正当竞争案

四、其 他

58. 国家知识产权局在专利无效宣告审查中可以采纳申请人逾期补
充的证据 356

——甲公司诉国家知识产权局发明专利权无效行政案

59. 未经许可发行故意避开权利人技术措施的网络游戏外挂程序构
成侵犯著作权罪 360

——何某、王某侵犯著作权案

一、知识产权合同纠纷

1

大型ERP软件实施中双方违约责任的 认定及合同解除后果的处理

——某投资控股公司诉某商事服务公司计算机软件开发合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市高级人民法院(2023)京民终581号民事判决书

2. 案由：计算机软件开发合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某投资控股公司

被告(上诉人): 某商事服务公司

【基本案情】

某投资控股公司就ERP软件项目进行招投标,某商事服务公司中标后,双方就ERP软件二次开发和实施单独签订了软件开发合同。某投资控股公司另从某商事服务公司推荐的代理商处购买了通用ERP软件,并支付价款。某投资控股公司主张,某商事服务公司严重逾期履行合同义务,未按合同里程碑约定的时间交付业务蓝图,构成违约,故起诉要求解除软件开发合同,退还已收取的

开发费并赔偿某投资控股公司向第三方购买的通用ERP 软件的费用。

【案件焦点】

涉案合同解除与否及解除后果的认定。

【法院裁判要旨】①

北京知识产权法院经审理认为：

一、关于双方当事人合同权利义务确定的依据

本案中，双方当事人通过招投标方式最终签订本案合同及附件。在法律性质上，招标文件属于要约邀请，投标文件属于要约，中标通知书属于承诺。本案合同内容对比于招投标文件，除未包括某商事服务公司ERP 软件的许可使用部分外，仅在实施服务履行阶段的划分、实施服务的范围的细化等方面有少量调整，合同内容不存在与招投标文件的实质性区别。而对于ERP 软件许可，某投资控股公司亦通过某商事服务公司的代理商渠道订购了相关软件。故本案合同不存在《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定的背离合同实质性内容之处。本案合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，合法有效，双方当事人均应按照合同履行各自义务。但是，招标文件和投标文件均具有《中华人民共和国招标投标法》规定的法律效力，作为合同订立过程中之意思表示，在认定当事人合同目的、违约行为的主观过错等情节时亦应综合考量。

二、某投资控股公司是否享有本案合同的法定解除权

本案中，某商事服务公司对迟延履行的事实不持异议，但认为造成迟延履行原因在于某投资控股公司，故，判断某商事服务公司的迟延履行行为是否构成根本违约，以及是否导致某投资控股公司不能实现合同目的，是认定某投资控股公司是否享有合同法定解除权的前提。

计算机软件的开发和实施有赖于双方当事人的高度配合、共同推进。本案

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案例裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

合同所涉ERP软件属于较为复杂和具有一定难度的软件开发、实施项目。开发方的履行工作更加有赖于双方密切配合，共同推进。从双方当事人电子邮件所载明的沟通情况可知，在2016年1月至2017年3月间的合同履行过程中，某商事服务公司多次对某投资控股公司的配合工作提出异议。故某投资控股公司存在未能依约履行合同约定的配合义务的违约情形，对软件开发和实施履行迟延应承担一定责任。但同时，某商事服务公司作为软件行业专业服务企业，具有更丰富的软件产品和实施服务的从业经验，在ERP软件的实施上显然更具有专业优势，理应对所中标的本案项目具有相应了解和对项目复杂性的预判。其在订立合同时提交业务蓝图的时间暂估为一个月，而在实际履行中，其前期调研工作及业务蓝图绘制的实际履行时间远远超出其在投标文件和合同里程碑约定中向某投资控股公司展示的预期。故对合同的履行迟延，某商事服务公司亦负有相应责任。

导致合同履行迟延的另一个重要原因在于某商事服务公司认为某投资控股公司组织架构发生变革，业务情况也发生变化，使得项目范围和假设有变化，产生新的开发需求，但某投资控股公司对于因上述变化产生的新需求拒绝进行确认；而某投资控股公司认为，开发应遵循现有的业务模式及为未来的业务提供可操作空间，而不是为了迁就软件去改变现有的财务记账准则。上述分歧产生的更深层次原因在于双方当事人对于涉案项目，即ERP软件实施项目的认识不一致，未能达成统一。双方当事人均本应在订立合同之初即进行充分协商，以减少实际履行中的分歧。对此，某投资控股公司和某商事服务公司各自均负有相应责任。

综上所述，法院认为，造成合同迟延履行原因不能仅归结于某商事服务公司一方，某投资控股公司不享有本案合同的法定解除权。

三、本案合同是否已经解除或者应当解除

法院认为，因某投资控股公司不享有合同的法定解除权，其于2017年4月13日向某商事服务公司发出的解除通知不发生合同解除法律效力。虽然双方当事人均已停止履行合同义务，但涉案合同并未于诉讼前解除。但是，本案合同履行已经陷入僵局；双方当事人虽然均有违约行为，但并无证据证明当事人在

4 中国法院2025年度案例·知识产权纠纷

主观上存在恶意违约的故意；双方当事人亦均同意解除合同，且事实上已经终止合同履行。本案合同已经不再具有继续履行的可能性和实际意义。故法院认为，综合上述因素考虑，本案合同可以解除，对于合同解除后的法律后果，可根据双方当事人各自违约行为予以判定。

四、某商事服务公司是否应当返还某投资控股公司开发费用及赔偿软件许可费损失

法院认为，本案双方当事人在合同履行中均存在违约行为，对于本案合同的解除均应依法各自承担相应的责任。

关于开发费用部分，应由当事人根据各自责任进行分担。法院认为，某商事服务公司工时统计邮件可以证明其相应工作量投入，作为本案合同解除后果中对于履行成本和当事人直接损失的考量因素之一，但不应以此直接对应某投资控股公司应当支付的费用，且其未考虑软件实施中业务蓝图绘制与具体实施不同阶段的工作量和人员成本差异，计算方式不合理。综上，法院结合合同约定和实际履行情况、当事人应承担的责任比例等综合考量，对某商事服务公司已收取的开发费，酌情判决其部分返还。

关于软件许可费损失部分。法院认为，虽然某投资控股公司并非与某商事服务公司直接签订软件许可合同，而是与某商事服务公司的代理商签订合同并付款，但考虑到：(1) 该笔软件许可费用属于某投资控股公司履行本案合同的必要支出。(2) 某投资控股公司与某商事服务公司代理商的合同与本案合同具有高度牵连性。(3) 软件许可费用相关成本支出和利润获得均在双方当事人可预期范围内。(4) 合同解除后，某投资控股公司再利用某商事服务公司ERP 软件的可行性较低。故，某投资控股公司该部分支出存在可能成为其损失，但不能简单地将该金额作为确定其已发生损失的当然依据，该损失的具体金额目前尚未确定，且无法在本案审理中确定。

综上，法院认为，对于本案合同解除的后果，应综合合同具体履行情况和当事人各自违约责任，将某商事服务公司在涉案软件开发、实施中的成本，对涉案项目包括实施和许可两部分在内的预期可得利益，某投资控股公司已支付

的开发费用和软件许可费用等一并纳入考量范围。对于某投资控股公司要求返还已付开发费的诉讼请求，对合理部分予以支持；对于其关于赔偿软件许可费用损失的诉讼请求，因该损失尚未确定，对该项诉讼请求，不予支持。某投资控股公司可待损失确定后另行主张。

北京知识产权法院依据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十三条第一款、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、确认某投资控股公司与某商事服务公司签订的《××高级约定服务协议订购单编号1》及其附录1《××高级约定服务协议》、附录2《补充××高级约定服务》、附录4《开发服务协议》自2019年10月29日解除；

二、某商事服务公司于本判决生效之日起七日内返还某投资控股公司开发费3560279.4元；

三、驳回某投资控股公司的其他诉讼请求。

某商事服务公司不服一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院同意一审法院的裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

一、ERP 软件二次开发中双方义务及风险提示

本案案情和争议焦点除体现一般计算机软件开发合同案件的典型特点外，还具有大型、复杂 ERP 软件二次开发和实施的专有特点。本案中某投资控股公司主张某商事服务公司迟延履行致使某投资控股公司享有合同法定解除权。一般来说对于计算机软件开发合同而言，在进行开发方是否延期构成根本违约以致合同解除的判断中需要从以下几个方面综合判断：(1) 合同中对于开发周期以及是否存在延期履行即可据此解除合同的约定；(2) 开发方迟延履行是仅有

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

6 中国法院2025年度案例 · 知识产权纠纷

其自身原因还是委托方亦存在过错；(3)是否存在导致开发方不能正常履行的不可抗力或情势变更等因素、是否存在因第三方原因导致的履行客观障碍；(4)开发方的迟延履行行为是否影响委托方合同目的的实现。据此来分析导致延期履行的原因和当事人各自的过错，准确认定违约责任。本案系ERP 软件二次开发，“ERP” 中文翻译一般为“企业资源计划”，不同于一般软件开发合同履行特点。ERP 项目的推进，一方面需要用户企业更新管理理念、优化业务流程、做好组织配合；另一方面需要ERP 软件企业提高服务水平，做好沟通对接工作，从企业实际管理需求出发，提供专业建议与服务。实践中，开发方往往会建议企业用户变更业务流程，进行管理变革，由此必然产生软件实施过程中新的开发需求，但企业基于原有业务流程便利性和实施成本的考虑，会认为新增需求加重了企业实施ERP 的成本。正如本案中，某投资控股公司认为，上万人的企业不可能因为适应软件需要而去改变自身原有的业务和会计模式，故其未能依约履行合同约定的配合义务，该原因系导致软件开发和实施履行迟延的原因之一，某投资控股公司应对此承担一定责任。但同时，某商事服务公司作为软件行业专业服务企业，相对于某投资控股公司，其具有更丰富的软件产品和实施服务从业经验，在ERP 软件的实施上显然更具有专业优势，理应对所中标的本案项目具有相应了解和对项目复杂性的预判。其前期调研工作及业务蓝图绘制的实际履行时间远远超出其在投标文件和合同里程碑约定中向某投资控股公司展示的预期，其中固然有某投资控股公司一方的原因，但显然也存在某商事服务公司自身履行能力方面的原因。对合同的履行迟延，某商事服务公司亦负有相应责任。本案从法律角度深刻分析了此类大型、复杂ERP 软件二次开发和实施项目的风险及软件企业、用户企业在履行此类合同时双方各自应承担的合同义务，并进行了充分的法律风险提示，对行业有较大的规范和指引作用。

二、合同僵局下违约方合同解除权的适用及解除后果

计算机软件开发合同案件的合同解除认定和解除后果处理一向是审理的难点问题。本案中，某投资控股公司不享有合同的法定解除权，但法院适用原《中华人民共和国合同法》第一百一十条，确认了涉案合同可以解除。关于合

同僵局下违约方解除权，在原《中华人民共和国合同法》第一百一十条、2019年最高人民法院《全国法院民商事审判工作会议纪要》及《中华人民共和国民法典》第五百八十条均进行了阐述。本案中合同履行已经陷入僵局。双方当事人虽然均有违约行为，但并无证据证明当事人在主观上存在恶意违约的故意。双方当事人亦均同意解除合同，且事实上已经终止合同履行。故法院最终确认双方涉案合同解除。

在计算机软件合同案件纠纷中，对于合同解除的后果，需要考虑以下因素：(1)关于合同解除后果的约定；(2)合同解除的原因和当事人各自是否存在违约行为以及违约程度；(3)已履行部分所对应的履行成本或合同价款部分；(4)已开发成果是否具有可利用价值；(5)当事人的直接损失和可得利益损失；等等。本案中双方当事人在合同履行中均存在违约行为，故对于本案合同的解除均应依法各自承担相应的责任。某投资控股公司相应诉讼请求包括已支付的合同款和软件许可费支出两部分。关于本案某投资控股公司主张的已付开发费用的返还，属于计算机软件开发合同中常见的解除后果处理问题。一般情况下，需综合当事人违约责任的比例、已完成工作成果情况外、已完成部分的可利用价值和再利用的成本及便利性等因素予以考虑，以确定是否应当返还以及返还比例。

关于某投资控股公司所主张的因履行本案开发合同而向案外人购买软件的费用。赔偿损失成立的条件在于：(1)当事人有违约行为；(2)损害事实客观存在，且与违约行为存在因果关系；(3)违约方无免责事由。赔偿损失的范围时，法律明确规定的是，“损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”。某投资控股公司的该部分主张符合上述赔偿损失的成立要件，应当作为赔偿损失部分予以支持，但是基于仲裁管辖条款的客观障碍和损失数额尚未明确的现实因素，虽未在本案中一并处理，但进行了认定并为当事人指明了另案救济途径。

编写人：北京知识产权法院 左慧玲 张嘉艺

分期交接的技术转让合同未全面履行时 违约责任的认定方式

——某药业公司诉某医药科技公司技术转让合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京知识产权法院(2021)京73民终4040号民事判决书

2. 案由：技术转让合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):某药业公司

被告(反诉原告、上诉人):某医药科技公司

【基本案情】

2014年11月19日,某医药科技公司原法定代表人向某药业公司发送了主题为《盐酸达泊西汀项目概况》的电子邮件,主要内容为:……(1)研发进展:目前我司已完成原料和制剂小试和中试的工艺开发、基本完成质量研究、已在进行稳定性考察……(5)合作方式:贵方需在我方配合下完成原料和片剂的工艺验证。

2015年2月2日,某药业公司(合同甲方)与某医药科技公司(合同乙方)签订《技术转让合同》,载明:“乙方将其拥有的化药项目盐酸达泊西汀及片(片剂规格:30毫克/60毫克)的相关技术独家转让给甲方,并负责协助甲方取得本项目的临床批件和生产批件,甲方受让并支付相应的技术转让费……第六条、乙方在本合同生效前实施或转让本项技术秘密的状况如下:乙方已开

发本项目技术，乙方未向任何其他第三方转让已开发的相关技术……第十三条、违约责任：在签订本合同后，如乙方违反约定向第三方转让本技术或其工艺改进研究成果，则甲方有权提出赔偿，乙方需将甲方已支付给乙方的全部费用退还甲方，并向甲方支付200万元违约金。合同中还对分四期支付技术转让费及具体支付方式进行了约定。”

合同签订后，双方分别于2015年4月10日以及2015年4月30日完成了盐酸达泊西汀原料以及盐酸达泊西汀片项目的小试工艺交接，某药业公司向某医药科技公司支付了第一期和第二期的费用，共计110万元。此后，双方于2015年9月29日对原料中试情况进行了确认，结论为“符合质量标准”。2015年12月10日，双方在对同年11月制剂中试交接出现“硬度、溶出的一致性评价等方面存在一些问题”的结论进行确认后，双方又于2015年12月24日出具了制剂中试交接报告，对2015年12月13日至25日进行的制剂中试情况进行了再次确认，结论为“此次盐酸达泊西汀片工艺交接处方未变，工艺做稍微调整，最终确定的处方工艺经验证后认定可行，制备的制剂尚未进行全检，但溶出度以及四种常规介质中的曲线均较好”。2016年6月，某药业公司(委托人)与案外人签订技术开发(委托)合同，项目名称：盐酸达泊西汀片生物等效研究，并支付了开发费用。双方均认可药品研发正常情况下应当是先做原料中试，通过后再进行片剂中试，然后进行生物等效实验。

某医药科技公司提交的记账凭证2017年4月13日有一笔款项记载为“客户：075-甲医药科技有限公司/项目01.340-盐酸达泊西汀片(30毫克)17HW3301”，该笔款项金额为100万元。由于该款项记载的项目名称与涉案转让的技术名称完全一致，因此法院要求某医药科技公司限期提交上述证据，但在限定期限内被告未提交相关证据。

某药业公司主张某医药科技公司在进行项目中试工艺交接中持续出现不符合涉案合同约定质量的情形，并违反合同约定将合同项下工艺向案外人进行了转让，故请求法院判令某医药科技公司退还全部合同价款110万元并支付违约金200万元及律师费。某医药科技公司认为涉案合同本质上是技术开发合同而

非技术转让合同，并提出反诉要求某药业公司支付第三期技术转让费。

【案件焦点】

1. 涉案合同性质系技术转让合同还是技术开发合同；2. 对于双方合同履行情况以及违约责任的认定。

【法院裁判要旨】

北京市石景山区人民法院经审理认为：从合同签订前双方当事人的沟通情况、合同约定及合同履行情况来看，涉案合同的性质应为技术转让合同而非技术开发合同。

根据涉案合同约定及双方当事人的陈述，涉案项目交接的顺序依次为原料中试、制剂中试、生物等效试验等。某药业公司并未对未通过原料中试却又进行制剂中试给予合理解释。同理，某药业公司虽对2015年12月24日的交接报告的证明目的提出异议，但在2015年12月10日双方确认制剂中试出现问题后，2015年12月24日再次确认且未提出交接出现问题后，2016年6月某药业公司已经与案外人签订合同准备开展生物等效研究，某药业公司对此亦无合理解释。而且，从2015年12月24日至2018年，某药业公司从未向某医药科技公司提出中试存在问题并要求双方再次进行工艺交接，某药业公司对此解释为一直在等待某医药科技公司进行工艺优化，但无证据予以证明。综上，法院认定某医药科技公司依约完成了涉案项目原料及制剂的中试交接。

根据现有证据，某医药科技公司于2017年4月13日收到“客户：075-甲医药科技有限公司/项目01.340-盐酸达泊西汀片(30毫克)17HW3301”款项100万元，在法院限定的时间内，某医药科技公司既未提交相关合同、票据及相反证据，对此亦无合理解释，法院据此认定某医药科技公司在履行涉案合同过程中，违反约定向合同以外的第三方转让了涉案技术。由于涉案合同涉及独家技术秘密的转让，某医药科技公司相关违约行为已构成根本性违约。某医药科技公司以违约金约定过高为由进行抗辩，法院酌情确定违约金为50万元。

由于涉案合同未约定有效期限，双方提出的解决方案对方均不能接受，合

同履行陷入僵局，经法庭释明，双方均同意将2021年6月24日作为涉案合同解除的时间，故法院对此予以确认。

北京市石景山区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第三百三十条第一款，《中华人民共和国民法典》第一百八十八条第一款、第一百九十二条第一款、第五百六十六条第一款及第二款、第五百八十五条第二款、第八百五十一条第一款、第八百六十二条第一款，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：

一、确认原告某药业公司与被告某医药科技公司于2015年2月2日签订的技术转让合同于2021年6月24日解除；

二、被告某医药科技公司于本判决生效之日起十日内返还原告某药业公司技术转让费1100000元；

三、被告某医药科技公司于本判决生效之日起十日内支付原告某药业公司违约金500000元；

四、驳回双方其他诉讼请求。

某药业公司、某医药科技公司均不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，医药领域技术开发、转让方面的知识产权纠纷案件频发，此类案件往往因涉及专业术语及相关技术规范，审理难度较大。本案系一起药品技术转让合同履行过程中发生争议的知识产权合同纠纷，涉及药品研发领域的交接试验、药品工艺等专业技术问题。本案详细分析了双方在合同性质方面的争议，明晰了涉及分期交接的技术转让合同未全面履行时违约责任的认定方式，对于打破合同履行僵局、准确认定技术转让合同履行过程中的违约责任具有典型意义。

一、关于技术合同性质的认定问题

本案中，双方当事人对涉案技术合同性质存在争议。当合同具体条款约定不明，或者合同具体条款相互矛盾或意思不唯一的情况下，结合合同目的进行符合双方真实意思的解释，是判断当事人是否全面履行合同义务的重要手段，也是认定是否为违约行为的必要路径。^①而合同目的与合同性质的认定紧密相关，故在被告以技术合同性质为由提出抗辩的情况下，明确涉案技术合同的具体性质有助于更准确地结合合同目的对涉案合同约定进行解释、明晰双方当事人的合同义务，进而更有利于对合同履行过程中未全面履行时的违约责任进行正确认定。因此，法院首先对涉案技术合同性质进行了清晰明确的认定。在对技术合同性质进行认定的过程中，不可仅仅依据合同名称即进行简单认定，而应综合考虑相关法律对相应合同的规定、合同签订前双方当事人的意思表示、合同名称、内容等的具体约定及合同履行情况，围绕以上四方面具体情况对技术合同的性质进行综合认定。

二、关于分期交接的技术转让合同未全面履行时，违约责任的认定方式及出现合同履行僵局时的处理方式问题

判断一方当事人交付的分期技术成果是否符合合同约定，应当在查明案件技术事实的基础上，结合分期交接履行顺序、合同条款和合同目的，综合运用文义解释、体系解释、目的解释等法律解释方法，进行事实和法律上的整体判断。具体而言，对于分期交接类型的技术转让合同，应当梳理、明确合同双方约定的分期交接技术的具体履行顺序及对应分期付款顺序，依次确定双方是否全面履行了各个分期的阶段性技术交接义务。熟练掌握并正确运用民事证据证明标准和举证责任分配规则，是正确判断证据效力、准确认定事实和法律的核心和关键。在具体认定双方当事人是否全面履行了其某一分期的技术、工艺交接义务时，首先需要明确技术、工艺交接的验收标准，其次应以双方当事人提交的双方之间的工艺验证或交接确认书、工艺验证或交接报告为依据并结合双

^①北京知识产权法院课题组：《关于计算机软件著作权纠纷案件的调研报告》，载《北京审判》2021年第12期。

方的合同后续具体沟通情况、履行情况予以综合认定。

通常情况下，在双方已进行了下一期技术交接的情况下，接受技术的一方主张前一期技术交接未达到合同约定的标准但又未能提交相反证据或给予合理解释，应认定转让技术的一方当事人履行完毕上一期的技术交接。同理，在转让技术的一方当事人履行完毕某一期技术交接义务后，接受义务的一方已开始进行下一期的合作项目或未曾与对方进行任何后续沟通，在无相反证据的情况下，依照常理亦应认定转让技术的一方当事人已履行完毕该期技术交接义务。同时，在现有证据已达到证明一方当事人存在违约行为的高度盖然性的民事证据证明标准的情况下，在该方当事人未能提交任何相反证据，亦未能给出合理解释的情况下，应对该方当事人存在违约行为的事实予以认定。

此外，在技术合同履行陷入僵局的情况下，由于技术合同往往标的额较大且具有对合作方较高的信赖要求，法院应当充分履行释明义务，及时对涉案合同的状态进行确认或认定，以妥善、全面解决当事人之间的技术合同纠纷。本案中，由于涉案合同未约定有效期限，双方提出的解决方案对方均不能接受，合同履行陷入僵局，经法庭释明，双方对涉案合同的解除及解除时间达成了一致意见并由法院对此予以确认。

编写人：北京市石景山区人民法院易珍春 王晓露

二、知识产权权属、侵权纠纷

(一) 著作权权属、侵权纠纷

3

电子商务平台经营者承担连带责任的认定标准

——长沙某文化公司诉上海某信息技术公司、邓某著作权侵权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省聊城市中级人民法院(2022)鲁15民终4919号民事判决书

2. 案由：著作权侵权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审被申请人):长沙某文化公司

被告(被上诉人、再审申请人):上海某信息技术公司

被告:邓某

【基本案情】

薛某以“某某”的笔名创作完成了文字作品《××》第1册和第2册。薛某于2019年7月3日出具说明,主要内容为:将创作完成的文字作品《××1》《×

×2》在约定区域的复制、发行、图书出版权利独占授予了长沙某文化公司，期限自2015年3月5日起至2020年3月4日止，后于2020年3月1日延长许可期限至2025年3月1日。长沙某文化公司独立创作了上述图书的封面美术作品，并在湖南省版权局进行了作品登记。

聊城某商贸公司系一人有限责任公司，邓某系该公司唯一股东，聊城某商贸公司在上海某信息技术公司运营的“×A”电商平台开设“×B 店铺”，销售了盗版的《××》图书，并向公众展示了涉案图书封面美术作品。

2019年9月至2020年7月，长沙某文化公司向上海某信息技术公司发送七次《律师函》，在2020年6月8日第六次律师函中明确告知涉案“×B 店铺”主体已经注销，2020年7月14日第七次律师函明确告知因12家经营主体销售盗版图书(包括涉案图书)，已向长沙县法院提起诉讼(包含多个聊城区域的店铺)并立案。上海某信息技术公司抗辩七次《律师函》均不构成有效通知。

另查明，上海某信息技术公司于2020年10月23日将涉案图书下架，2020年11月20日将涉案图书删除。

【案件焦点】

上海某信息技术公司应与邓某承担连带责任。

【法院裁判要旨】

山东省临清市人民法院经审理认为：关于上海某信息技术公司应否承担赔偿责任的问题。上海某信息技术公司作为网络服务提供者，仅提供“×A”平台的维护及技术服务，并未参与涉案店铺的经营行为，其承担责任的前提是对涉案店铺实施的直接侵权行为主观上具有明知或者应知的过错，且未及时采取删除、屏蔽等必要措施。根据长沙某文化公司目前提交的证据，长沙某文化公司向上海某信息技术公司提供网络店铺构成侵权的初步证据并不充分，上海某信息技术公司已针对长沙某文化公司的每一封函件积极回邮引导投诉人，同时向涉案店铺发送站内信转通知投诉情况，便于投诉人维权及平台内经营者申诉。综合本案案情，长沙某文化公司发送的律师函不构成有效通知，上海某信息技

术公司不存在明知或者应知的过错，未造成长沙某文化公司损害扩大。因此，长沙某文化公司要求上海某信息技术公司承担赔偿责任，证据不足，不予支持。

山东省临清市人民法院依照《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国著作权法》第五十二条、第五十三条第一项、第五十四条，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、第二十五条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告邓某于本判决之日起十日内赔偿原告长沙某文化公司经济损失及合理费用共计8000元；

二、驳回原告长沙某文化公司的其他诉讼请求。

长沙某文化公司不服一审判决，提起上诉。

山东省聊城市中级人民法院经审理认为：除法定情形外，平台内的经营者都应办理市场主体登记，电子商务平台经营者应对平台内经营者进行定期核验更新，且在知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的，应当采取删除等必要措施，未采取必要措施的，与侵权人承担连带责任。本案中，从上海某信息技术公司提交的店铺协议签约记录来看，上海某信息技术公司与涉案店铺的经营者约3个月或9个月签署一次协议。聊城某商贸公司于2019年3月5日注销，涉案图书于2020年10月23日才下架，时间长达一年半多，应认定上海某信息技术公司未尽到定期审核义务。长沙某文化公司多次给上海某信息技术公司发送律师函，且在2020年6月8日第六次律师函中明确告知涉案店铺主体已经注销，2020年7月14日第七次律师函明确告知因12家经营主体销售盗版图书（包括涉案图书），已向长沙县法院提起诉讼（包含多个聊城区域的店铺）并在立案的情况下，上海某信息技术公司应当意识到侵权行为的存在、尽到合理的注意义务并采取必要措施，而上海某信息技术公司未采取必要措施，致使邓某在其店铺主体注销后仍以公司的名义销售图书，涉案图书于2020年10月23日才下架，上海某信息技术公司的行为应属上述规定中的“应知”的情形，故上海某信息技术公司应与邓某承担连带责任。

山东省聊城市中级人民法院依照《中华人民共和国电子商务法》第四十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、维持山东省临清市人民法院一审民事判决第一项；
- 二、撤销山东省临清市人民法院一审民事判决第二项；
- 三、上海某信息技术公司对上述第一项承担连带赔偿责任；
- 四、驳回长沙某文化公司的其他诉讼请求。

上海某信息技术公司不服二审判决，申请再审。

山东省高级人民法院同意二审法院裁判意见，判决驳回其再审申请。

【法官后语】

本案主要涉及电子商务平台经营者承担连带责任的认定标准问题。

根据《中华人民共和国电子商务法》（以下简称《电子商务法》），电子商务平台是指在电子商务中为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务，供交易双方或者多方独立开展交易活动的平台。随着信息技术的发展，我国电子商务产业进入蓬勃发展时期，但有时也在一定程度上加剧了著作权侵权行为的产生，如何规制电商领域著作权侵权成为版权保护的一大难题。当电子商务平台经营者开展的自营业务侵权时，其毋庸置疑会因直接侵权承担法律责任，但当平台内经营者通过电商平台实施侵权行为时，电子商务平台往往会因提供平台服务被诉侵权，正如学者提到的“由于网络用户的匿名性以及来源跨地域性，版权人不但有时无从寻找个人侵权者，而且往往难以通过追究个人的侵权责任获得充分的补偿”。因此，知识产权权利人通常会将电子商务平台与平台内经营者一起作为被告提起诉讼，这就使得电子商务平台与平台内经营者承担连带责任的认定越发重要。关于电子商务平台的责任认定，可参照以下思路予以正确把握。

一、认定电子商务平台责任时应遵循的基本理念

对于法院而言，在认定电子商务平台的知识产权法律责任时，除坚持严格保护知识产权的原则外，还应遵循两个基本理念：权责统一与尊重平台自治理

念。从理论上讲，平台内经营者的任何侵权行为的发生都离不开电子商务平台提供的技术服务，但若仅凭此便认定电子商务平台构成帮助侵权，显然会导致利益失衡，更不利于网络技术创新和商业模式发展。随着互联网新业态的快速发展，电子商务平台在互联网治理体系中的地位不言而喻，在激烈的市场竞争下，电子商务平台为获得竞争优势，更倾向于主动营造健康有序的竞争秩序，以增加消费者的黏合度，因此法院应充分尊重电子商务平台自治，避免其负担过重的法律责任。《电子商务法》《最高人民法院关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》等法律和规范性文件也采取平台自治与侵权责任并重的模式，通过制定“通知—删除”等规则，让电子商务平台有条件地承担责任，并赋予电子商务平台“根据知识产权权利类型、商品或者服务的特点等，制定平台内通知与声明机制的具体执行措施”的自治空间。

二、电子商务平台对权利人通知的审查标准

《电子商务法》第四十二条第一款、第二款明确电子商务平台在收到权利人通知后需要对通知内容进行审查，但对于该种审查应当达到何种标准一直存在争议。笔者认为应以形式审查+一定程度的实质审查为标准，因为如果排除了电子商务平台的实质审查要求，虽然可以降低平台审查成本，但单纯的形式审查既很难防范恶意通知和错误通知又可能导致电子商务平台滥用“避风港规则”免除自身责任。本案中，在长沙某文化公司针对“×A”平台内“×B店铺”销售涉案图书先后七次向上海某信息技术公司发送律师函，并在第六次律师函中明确告知“×B店铺”经营主体已经注销的情况下，上海某信息技术公司既未采取任何必要措施，也未对“×B店铺”是否具有经营资质进行审核，已违反其法定义务。在此情况下，若认定上海某信息技术公司关于权利人的通知因缺少合法有效的投诉人身份证明材料、可供准确定位侵权的信息等不构成有效通知的抗辩成立，从而免除上海某信息技术公司的责任，显然有失公平。

三、电子商务平台构成“知道或者应当知道”情形的认定

《电子商务法》第四十五条对电子商务平台侵权责任进行了原则性规定，当电子商务平台具有过错，即知道或者应当知道平台内经营者的侵权行为，即

使权利人没有通知平台，若平台未及时采取必要措施，也应与侵权人承担连带责任。一般而言，电子商务平台收到权利人发送的有效通知后便应认定其“知道”，有些情况下，通知虽缺少平台要求的形式要件，但若该形式要件并不会对电子商务平台判断侵权造成影响，仍可认定电子商务平台在主观上明知。而在认定“应当知道”时，则应着重考虑电子商务平台是否尽到了合理的注意义务，存在下述情形的，可以认定电子商务平台未尽到合理注意义务，一是违反法律规定的管理义务。根据《电子商务法》的相关规定，电子商务平台负有对平台内经营者进行核验、登记并定期核验更新的管理义务，若平台未尽到该义务，可能导致承担法律责任。二是重复侵权。如果电子商务平台对于多次重复侵权的侵权人，仍仅是消极删除商品链接，却未采取必要的事前监控措施，或者关闭店铺等更为严厉的措施，应当认为平台具有过错。三是电子商务平台存在有意识地推荐行为。如果平台主动推荐某种商品，那么平台对该商品是否构成侵权就应当承担更高的注意义务。本案中，上海某信息技术公司负有对平台内经营者进行核验、登记并定期核验更新，以及在知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权时采取必要措施的义务。长沙某文化公司针对“×A”平台内“×B店铺”销售涉案图书先后七次向上海某信息技术公司发送律师函，并在第六次、第七次律师函中明确告知“×B店铺”经营主体已经注销、长沙某文化公司已就平台内多家经营者销售盗版图书（包括涉案图书）向法院提起诉讼并立案，在此情形下，上海某信息技术公司作为平台经营者应当意识到被诉侵权行为的存在、应尽到合理审慎的注意义务并采取必要措施，但其并未采取必要措施；再结合聊城某商贸公司已于2019年3月5日注销，而“×B店铺”却一直在“×A”平台销售图书，涉案图书直至2020年10月23日才下架。因上海某信息技术公司未及时采取必要措施致使邓某在其店铺主体注销后仍以公司名义销售涉案图书，涉案图书于2020年10月23日才下架，上海某信息技术公司的行为属于“应当知道”的情形，故上海某信息技术公司应与邓某承担连带责任。

综上，在认定电子商务平台经营者应否承担连带责任时，应在坚持严格保

护知识产权的原则下，遵循权责统一与尊重平台自治的基本理念，合理确定电子商务平台对权利人通知的审查标准，在正确认定电子商务平台过错程度的基础上，科学界定电子商务平台经营者应承担的知识产权法律责任，以充分保护电商平台知识产权，促进互联网产业的健康发展。

编写人：山东省聊城市中级人民法院 莫陈愿

软件开发者是否违反开源许可证要求，不影响其 就开发的软件向侵权行为人主张权利^①

——某科技公司诉某通信公司等侵害计算机软件著作权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

最高人民法院(2021)最高法知民终51号民事判决书

2. 案由：侵害计算机软件著作权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：某科技公司

被告(上诉人)：某通信公司、某网络公司

被告：刘甲、吴甲、谢甲

【基本案情】

××A 是通信领域的系统操作控制软件，其源代码可供软件开发者免费获取使用，适用《GNU 通用公共许可(版本2)》开源许可协议(即“GPLv2” 协

^①入库案例，参见人民法院案例库2024-13-2-158-001。

议)。某科技公司于2013年在x×A 基础上二次开发了案涉“××B”系统软件,其中由某科技公司自行编写的源代码超过26万行。

某通信公司通过谢甲设立了某网络公司作为其研发机构,以某网络公司名义招募了刘甲、吴甲等多名某科技公司的前员工,通过复制并修改案涉软件源代码的方式,开发了与“××B”软件实质性相似的同类软件。

某科技公司以侵害计算机软件著作权为由提起诉讼。各被告在诉讼中主张“GPL 抗辩”,认为“××B”软件源代码是在开源框架x×A 的基础上进行的开发,受到GPL2.0 开源许可证(以下简称GPLv2) 的约束,某科技公司并未按照该许可证将“××B”源代码开源,因此并不享有软件著作权,也无权指控他人侵害其著作权。

【案件焦点】

1. 某科技公司是否拥有××B 系统软件著作权;2. 某通信公司等被告是否存在侵害某科技公司x×B 系统软件著作权的行为。

【法院裁判要旨】

江苏省苏州市中级人民法院经审理认为:基于x×A 开源框架开发软件的著作权归属应区分不同情况,基于开源产品本身进行的功能修改、优化及开发,应按开源协议确定其著作权归属;但只是调用开源产品或者在开源产品之上进行二次开发,开发者付出创造性劳动足以构成独立作品的,则由开发者享有著作权,被告主张开发者一概无著作权或著作权属于x×A 开源代码权利人,缺乏依据。关于某科技公司是否应当遵循 GPL 协议进行开源的问题,根据GPL 协议,其许可客体是在GPL 协议许可下批准的受版权保护的程序以及基于该程序的衍生产品或修订版本,不能简单地认为与该程序相关的所有软件必须开源。某网络公司的举证仅证明涉案网关软件含有开源代码,不能证明该软件仅是对开源代码的使用(增改或删减)。本案中无证据表明“××B”系统软件各目录下均存在 GPL 协议开源代码,且“××B”系统软件源代码并非公开,不存在被告有权在 GPL 协议授权下使用第三方开源程序并构建衍生软件产品的先决条件。

江苏省苏州市中级人民法院依照《中华人民共和国著作权法》(2010修正)第三条第八项、第十条、第四十八条第一项、第四十九条,《计算机软件保护条例》第二十四条第一款第一项之规定,作出如下判决:

一、某通信公司、某网络公司立即停止侵害某科技公司“××B”系统软件计算机软件著作权的行为;

二、某通信公司、某网络公司共同赔偿某科技公司经济损失及维权合理费用共计50万元;

三、某通信公司应就涉案侵权事项在其官网刊登告示以消除影响;

四、驳回某科技公司的其他诉讼请求。

某通信公司、某网络公司不服一审判决,提起上诉。

最高人民法院经审理认为:在x×A系统软件权利人并非本案当事人情形下,基于合同相对性原则,本案不宜对涉案软件是否全部或部分受GPLv2协议约束、某科技公司是否违反GPLv2协议以及某科技公司是否因此需承担任何违约或侵权责任等问题进行审理。即便假定某科技公司因违反GPLv2协议导致涉案软件存在权利瑕疵,该假定瑕疵亦不影响某科技公司在本案中针对被诉行为寻求侵权救济。但本案最终认定被诉行为构成侵权并支持某科技公司部分诉请,并不表明某科技公司将来在潜在的违约或侵权之诉中可免于承担其依法应当承担的违约或侵权责任。

最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定,作出如下判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

本案入选《最高人民法院知识产权法庭成立五周年100件典型案例》^①,既为我国软件从业者的研发方向及风险防范提供了指引,也有利于规范开源软件

^①《最高人民法院知识产权法庭成立五周年100件典型案例》,载最高人民法院网站,<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/425832.html>,最后访问时间:2025年3月29日。

的商业化市场秩序。

开源软件源自国外的“自由软件运动”，其英文为“Copyleft”，意为与版权（Copyright）“相左”，由于“开源”与“知识产权保护”天然地具有一定的对抗性，如何将二者完美“嫁接”，一直以来都是法律界与软件界积极探索的话题。对于违反开源协议不将二次开发的源代码进行开源的开发者，是否能向他人主张其著作权，在实务界存在争议。本案两审法院分别从不同角度对这一争议问题进行了说理，合理界定了开源软件二次开发者的权利边界。

一、二次开发软件的著作权归属：开源义务不影响对二次开发者独创性贡献的判断

基于开源产品开发软件的著作权归属，应区分不同情况：其一，基于开源产品本身进行的功能修改、优化及开发，应按开源协议确定其著作权归属。其二，调用开源产品或者基于开源产品之上进行的二次开发，只要开发者付出了创造性劳动足以构成独立作品，则开发者当然对软件享有著作权。

在第二种情形下，软件开发是否未尽开源义务和是否基于其独创性贡献享有涉案软件著作权并不必然相关。也即，“是否遵循开源许可证进行开源”与“是否有权针对侵权行为进行维权”是两个相对独立的法律问题。若将二次开发软件视为在开源软件基础上再创作而形成新的作品，开源协议可理解为附解除条件的许可合同。即便二次开发者使用了开源代码而未履行许可证义务具有法律上的可责性，其软件产品具有权利瑕疵。但该行为应由开源产品权利人主张违约或侵权责任，属于另案法律纠纷。在满足独创性要求，构成新作品的情况下，二次开发者基于自有代码所享有的，排除他人未经许可的复制、使用的权利并不应被当然地剥夺。

二、GPL 协议约束范围的判断：基于通信机制进行判定是否受开源义务约束

某科技公司开发的“××B”软件具体可分为两个部分：一部分是对开源代码进行增删、修改、调整而形成的涉案软件底层系统（以下简称底层系统软件），另一部分则是与涉案软件具体功能相对应的新增源代码形成的上层功能

软件。某科技公司在底层系统软件与上层功能软件之间采用套接字 (socket) 与命令行 (command line) 等技术手段建立了隔离层, 且二者之间通信内容不涉及内部数据结构信息, 由此使得上层功能软件构成GPLv2 协议项下“独立且分离的程序”。

本案中, 由于开源软件权利人并不涉诉, 难以认定, 也不必认定涉案软件是否受GPL 协议开源义务约束。但如要判定GPL 协议约束范围, 应考察软件自有部分与开源软件的通信机制, 具体涉及底层系统软件是否受 GPLv2 协议约束、上层功能软件是否构成 GPLv2 协议项下“独立且分离的程序”、两者间采用的隔离技术手段、通信方式、通信内容等如何界定, 以及软件领域对 GPLv2 协议传导性的通常理解与行业惯例等。以通信机制来判断开源义务的约束范围同样也符合GPL 协议发布者自由软件基金会组织的观点。

三、责任范围的界定: 考虑权利软件中的独创性部分与涉诉侵权软件代码的相似比例

基于他人适用GPL 协议发布的开源产品二次开发的软件, 在作侵权认定时, 可以不考虑二次开发的软件是否整体被 GPL 协议传染, 但认定判赔金额时, 有必要将开源产品部分的软件代码排除在外, 仅考虑原告所主张权利软件中其有独创性表达的开发部分与涉诉侵权软件代码的相似比例。“ $\times\times B$ ” 软件是在 $\times\times A$ 系统软件基础上经二次开发形成的独立软件, 由于 $\times\times A$ 系统软件已是较为成熟的通信控制软件, 且为该软件作出贡献的开发者众多, 编写的代码量较大, 权利人不应获得开源部分所带来的利益, 故在计算侵权损失过程中需遵循比例原则, 着重考虑某科技公司二次开发部分在整体软件作品中所占比例, 合理地剥离已开源部分, 仅计算涉案软件中某科技公司有独创性表达的开发部分。

编写人: 江苏省苏州市中级人民法院 管祖彦 李昕玥

“避风港规则”在短视频平台责任判定中的创新性适用

—— 某文化公司诉某网讯公司侵害作品信息网络传播权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海知识产权法院(2022)沪73民终275号民事裁定书

2. 案由：侵害作品信息网络传播权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某文化公司

被告(上诉人): 某网讯公司

【基本案情】

某文化公司系影视剧《××A》在约定区域独家信息网络传播权的权利人。××视频是由某网讯公司开发及运营，面向用户提供网络存储空间及搜索服务的产品，可向用户提供个性化视频分享、信息流浏览、评论、直播、搜索、虚拟社区币等功能及服务。

在某网讯公司运营的××视频搜索框内搜索“××A”，页面出现涉案视频，左方出现“××A中文免费观看全集”等相关推荐。依次点击“搞笑四川方言：x×A 破案讲四川话，你确定你不是在搞笑？”(播放量9.5万次)、“××A：甲发现了乙的真实身份!是乙向她坦白了？”(播放量4.5万次)、“××A：强盗集团抓了乙，他们还嫌弃乙很吵!”(播放量2.9万次)、“××A——十大离奇案件”(播放量385次)等共计198个××视频进行播放，均可正常播放，视频中均有

××视频的水印logo^①。其中，在“××A：甲发现了乙的真实身份！是乙向她坦白了？”播放框内的左下角，出现有“学日语来樱花××A_ 免费申中……”的广告。在页面播放框右侧有“接下来播放”栏目，该栏目中的视频也均与涉案作品有关。涉案视频的播放量从1次至12万次不等，其中播放1万次以上的有30个，超过5万次的有6个。

【案件焦点】

短视频平台作为网络服务提供者，其注意义务的边界及责任判定问题。

【法院裁判要旨】

上海市浦东新区人民法院经审理认为：对于短视频平台的责任的判定，司法既不能超越技术发展而对其科以过高的注意义务，亦不能任其躲进“通知一删除”的避风港而对大量可能的侵权行为视而不见。对短视频平台是否具有过错及应否承担责任的判定，应坚持管理能力与技术发展水平相适应，保护权利与促进作品传播相平衡、责任承担与经济收益相对等的基本原则，综合网络服务提供者提供服务的性质，权利作品的知名度，引发侵权可能性的大小，是否对被诉侵权作品进行了选择、编辑、推荐，是否从被诉侵权作品中获得收益等因素加以考量。本案中，某网讯公司未尽到合理的注意义务，对侵权行为的发生具有过错，应当承担侵权责任。具体理由如下：

1. 被诉侵权平台“××视频”是专业的短视频网站。某网讯公司将自己经营网站“××视频”定义为为用户提供海量优质短视频内容的专业聚合平台。作为专业的短视频聚合网站，某网讯公司应对短视频的发展现状及可能存在的侵权行为有更为深入的了解，并采取合理措施避免侵权行为的发生。

2. 涉案权利作品具有较高的知名度。涉案权利作品《××A》在中国具有较高的知名度，某文化公司提交的其在授权给第三方视频平台上的较高的观看量和观影热度。

^①标志、标识。

3. 被诉侵权行为属于容易引发侵权的领域。一般而言，知名度较高的综艺节目、体育赛事节目、动漫作品属于短视频侵权易发领域。某网讯公司作为专业的短视频网站，对此应尽到相应的审慎注意义务。此外，涉案被诉侵权视频的部分上传者通过其用户名及上传数量即可判断其上传的短视频可能存在侵权行为，如名称为“××爱动漫”“××侃动漫”“动漫××站”的上传者，其用户名中均含有“动漫”字样，其粉丝量最高者达5.4万人，上传视频最多者近2000个，视频播放量最高者近2000万次。对如此大规模上传容易发生侵权的动漫作品的自然人用户，作为平台的某网讯公司对此应尽到与其专业短视频网站相应的注意义务。

4. 某网讯公司未采取积极预防侵权的合理、有效措施。在案证据显示，被诉侵权视频中除大量短视频外，也存在时长在20分钟以上的5个完整剧集的长视频，且该5个视频的名称直接标明了涉案权利视频的剧集名称“××A”及集数。日本动漫作品每集剧集的时长通常为20分钟左右，某网讯公司作为专业的短视频网站，在网络用户上传过程中完全可以通过设置动漫时长、动漫名称等关键词将完整剧集的知名动漫作品予以屏蔽，被告在此过程中未采取积极预防侵权的合理、有效措施。

5. 被诉侵权平台有投放广告的行为，且存在根据被诉侵权视频的类型有针对性地投放广告的行为。根据本案查明的事实，部分被诉侵权视频中存在片尾广告和弹窗广告，且部分弹窗广告中有“学日语来樱花××A_ 免费申……”的字样。某网讯公司平台此种在涉案日本动画片中投放日语广告且在广告中含有“××A”字样行为，即使某网讯公司认为系根据大数据技术进行的精准投放，但此种将广告投放与被诉侵权视频直接关联的行为，亦证明其对被诉侵权行为的发生存在主观上的放任。

综上，某网讯公司作为网络服务提供者，未尽到与其应当具备的管理信息的能力相应的注意义务，存在过错，构成对某文化公司权利作品信息网络传播权的间接侵权。

上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第十条第十二

项、第五十三条、第五十四条第一款至第三款,《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第七条第一款、第八条、第九条、第十一条以及《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、第二十五条第一款及第二款之规定,判决如下:

一、被告某网讯公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告某文化公司经济损失及合理开支100000元;

二、驳回原告某文化公司的其余诉讼请求。

一审判决后,某网讯公司提起上诉。后其申请撤回上诉,上海知识产权法院作出民事裁定书,准许其撤回上诉。

【法官后语】

网络服务提供者侵权责任的认定问题,已经在多年的立法及司法实践中总结为“避风港规则”。而在人工智能时代,作为技术受益者的短视频平台已经从一个被动的信息服务提供者转变成为一个比较积极的内容信息传播者。“避风港规则”在司法实践中出现了因技术发展不对等从而导致当事人之间权利、义务不均衡现象,有必要在司法实践中对该规则予以创新性适用。

一、现行短视频平台责任承担的判断标准——“避风港规则”

“避风港规则”又被称为“通知—删除”规则,它出现在以人工通知与人工审核为制度预设的时代。该规则界定了网络服务商和版权人各自的责任范围,相较于网络服务提供者,版权人在查找和识别版权侵权方面具有更强的敏感性,故版权人负责监测侵权内容并发送通知,被动提供信息储存、定位技术服务的网络商在不知晓侵权事实的前提下,接到通知之后迅速移除侵权内容,即可免除赔偿责任。“避风港规则”既帮助权利人在不动用行政或司法的力量前提下快速进行权利救济,也为网络服务提供者设置了有限的、可预期的责任,较好地协调了两者的利益诉求。

我国通过立法的形式引入并确认了“避风港规则”。根据《中华人民共和国民法典》《信息网络传播权保护条例》《最高人民法院关于审理侵害信息网络

传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》等法律、司法解释的规定，用户未经许可擅自上传侵权视频的行为构成侵犯信息网络传播权，属于直接侵权行为；短视频平台作为提供信息存储空间服务的网络服务提供者，其对侵权视频并不负有主动的事先审查义务，仅在明知或应知用户存在侵害信息网络传播权的直接侵权行为后，未采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施的，构成帮助侵权行为，承担间接侵权责任。

二、“避风港规则”在短视频平台责任判定中面临的挑战

在人工智能时代，作为技术受益者的短视频平台已经从一个被动的信息服务提供者转变成为一个比较积极的内容信息传播者，与作为技术受损者的版权人之间的力量强弱对比发生显著变化，在此情形下，“通知—删除”规则的适应性逐渐凸显。

（一）版权人的通知难度提升

当前，算法推送技术的商业应用弱化了版权人对作品传播的支配力，加大了其利用通知救济程序快速维护自身权利的难度。主要体现在：

1. 平台用户侵权呈现分散化

在“用户创造内容”模式下，大众既是内容的消费者，也是内容的生产者。普通用户在制作和上传视频的过程中，由于版权意识淡薄，很容易将借鉴与抄袭混同，直接使用他人受到版权保护的作品进行创作。本案中，即是众多“××号”账号对涉案作品片段进行切片、搬运并上传至“××视频”平台。该类涉嫌侵权的短视频借助算法推送的传播，版权人通常很难一一进行查找并维权，即使版权人采用算法发送侵权通知，也存在定位不精确、查找不全面、成本耗费高等问题。

2. 算法推送机制改变了信息的传播方式和获取方式

侵权短视频往往以“即时流动”的样态进行传播，内容扩散路径具有较高的隐蔽性。本案中，“××视频”即有这样一个功能，即在浏览完一个涉案被诉侵权视频后，平台会根据算法自动推荐下一个关联视频。而该关联视频可能系由平台上不同的用户上传的。因此，即便权利人发现了侵权并且成功向平台发

送侵权通知，对于具有时间敏感性的作品而言，等到平台完成审查并采取相应的措施时，传播范围已然很广。

（二）短视频平台“必要措施”治理滞后

在“避风港规则”中，不管是平台接到权利人的通知后对侵权内容进行处置并把侵权通知转送给网络用户，还是平台在接收到用户发出的反通知后，立即恢复被处置的内容并将反通知转送给权利人，主动发现侵权事实的义务并不由网络平台承担，平台在其中仅需根据权利人或用户的“指令”被动地履行相应的程序。

1. 采取“必要措施”的时间节点具有滞后性

当前，基于内容储存服务平台的运营理念，平台利用算法推送用户上传的侵权视频，既能够规避版权许可费用，又可以收割大量商业利益，而且其只需履行通知后的“必要措施”，或是处置已经像一面鲜亮的“红旗”在其面前飘扬的侵权事实，便可免于承担赔偿责任，那么，即使平台在算法推送过程中接触到或是知晓相关侵权内容的存在，也仍然可能为了攫取流量利益而偏向于采取“不通知，不负责”“等通知，再负责”的“鸵鸟心态”帮助侵权视频传播。由此可知，“必要措施”的事后性和被动性似有成为相关网络服务提供者赚取侵权利益的“挡箭牌”。

2. 采取“必要措施”的治理对象具有模糊性

《中华人民共和国民法典》在确立“避风港规则”时，将“通知—移除”规则中的“移除”表述为“必要措施”，这在一定程度上提高网络服务提供者承担的义务。但是该规则并没有指明，“必要措施”所指向的除了经版权人明确通知的某个作品的侵权事实外，是否还包括针对该作品的其他类似被侵权行为或是同一用户的重复侵权行为。当平台对经版权人通知的特定侵权事实采取措施时，相同或者其他用户上传的同类或是类似侵权视频又经由算法被推送到众多的用户信息接收端口。如果平台并无对此类重复侵权或者类似侵权行为则不能纳入“必要措施”的治理范畴，那么“必要措施”必然难以发挥立法者预设的治理效果。

三、“避风港规则”在司法实践中的创新性适用

基于“避风港规则”在治理短视频领域侵权问题时的滞后性，有必要要求短视频平台采取“与其技术能力、经营规模以及服务类型相适应的预防侵权措施”，同时基于算法推送的短视频平台的信息管理能力，亦应承担“更高注意义务”。现结合本案详述如下：

（一）短视频平台应积极采取预防侵权的合理、有效措施

本案在案证据显示，被诉侵权视频中除大量短视频外，也存在时长在20分钟以上的5个完整剧集的长视频，且该5个视频的名称直接标明了涉案权利视频的剧集名称“××A”及集数。日本动漫作品每集剧集的时长通常为20分钟左右，被告作为专业的短视频网站，在现有技术条件下，完全可以通过设置动漫时长、动漫名称等关键词将完整剧集的知名动漫作品，在事前予以限制用户上传，在事后通过技术措施予以屏蔽展示。因此，被告作为短视频平台在此过程中未积极采取预防侵权的合理、有效措施。

（二）对易发侵权领域的作品应尽到更高的注意义务

通常情况下，知名度较高的综艺节目、体育赛事节目、动漫影视作品等属于短视频侵权易发领域。作为专业运营短视频的平台，应当对该等相关领域的作品特别是上传数量庞大的个人用户施以更高的注意义务。本案中，涉案被诉侵权视频的部分上传者通过其用户名及上传数量即可判断其上传的短视频可能存在侵权行为，如名称为“××爱动漫”“××侃动漫”“动漫××站”的上传者，其用户名中均含有“动漫”字样，其粉丝量最高者达5.4万人，上传视频最多者近2000个，视频播放量最高者近2000万次。对如此大规模上传容易发生侵权的动漫作品的自然人用户，作为平台的被告未采取相关的措施，未尽到与其专业短视频网站相应的注意义务，应承担相应的责任。

（三）有针对性投放广告行为的应提高注意义务

根据本案查明的事实，部分被诉侵权视频中存在片尾广告和弹窗广告，且部分弹窗广告中有“学日语来樱花××A_ 免费申……”的字样。被告平台此种在涉案日本动画片中投放日语广告且在广告中含有“××A”字样行为，即使

被告认为系根据大数据技术进行的精准投放，但此种将广告投放与被诉侵权视频直接关联的行为，亦证明其对被诉侵权行为的发生存在有主观上的放任。同时，法院认为，本案被告此种广告投放行为已不再是为“提供网络服务而收取一般性广告费、服务费”，而属于“网络服务提供者针对特定作品、表演、录音录像制品投放广告获取收益，或者获取与其传播的作品、表演、录音录像制品存在其他特定联系的经济利益”，被告因此负有较高的注意义务。

（四）算法推荐并不当然免除短视频平台的注意义务

算法推荐是利用机器深度学习，分析用户历史行为记录数据，提取用户兴趣偏好，从而向用户实现精准信息推送的技术。但在算法推荐技术深度嵌入短视频平台商业运营模式的情境下，算法推荐并不能因为“技术中立”而当然免除短视频平台的注意义务。因为算法推荐机制运行过程中，机器进行用户数据收集、内容偏好识别和精准推送行为的底层逻辑体现了算法撰写者的价值取向与利益计算，技术中立表象下隐藏着平台追逐用户黏性和商业利益的实质。本案中，在播放某一被诉侵权短视频时，在页面播放框右侧有“接下来播放”栏目，该栏目中的视频也均与涉案作品有关。这其实即一种算法推荐。如果在推荐播放的短视频播放量极高、上传人为个人用户且用户名为“动漫加油站”等极有可能为侵权账号的情况下，被诉侵权行为已然像“红旗”一样明显，被告的算法推荐抗辩并不能免除短视频平台的责任。

综上，关于短视频平台“更高注意义务”的判定上，有两点仍需注意：一是在范围上，“更高注意义务”以一般性注意义务为参照，但整体上不应当超过人工推荐模式下的注意义务，更不能够等同于事先的、全面的审查义务；二是在内容上，“更高注意义务”应当从事前、事后两个维度进行建构，将事前的版权过滤义务与事后的通知救济义务相结合。一方面，事前的版权过滤既可以增强版权人控制作品传播的能力，也能够消减后期海量通知带给平台的移除压力以及个性化推送机制可能引发的侵权风险；另一方面，事后平台方根据权利人的通知所采取的“必要措施”，也能够降低其事前过滤的成本，有效阻断侵权内容的进一步传播。

编写人：上海市浦东新区人民法院 姜广瑞

复制品制作者适用合法来源抗辩的条件 有别于发行者，须为有“合法授权”

——甲服装贸易公司诉乙贸易公司等著作权侵权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省中山市中级人民法院(2023)粤20民终391号民事判决书

2. 案由：著作权侵权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):甲服装贸易公司

被告(上诉人):乙贸易公司、某制衣厂

被告:某科技公司

【基本案情】

甲服装贸易公司是美术作品《××A》的著作权人，作品完成时间、首次发表时间为2018年3月7日。2021年8月30日，甲服装贸易公司的委托代理人在网店“××旗舰店”(经营者：乙贸易公司)购买被诉侵权产品T恤1件。衣服前胸是以花旦漫画形象为主的图案，该图案与诉请保护作品在人物头身比例、面部构图的基本美术元素及造型、姿势等方面均基本相同。

被诉侵权产品由某制衣厂生产，吊牌标注企业名称为“某制衣有限公司”。所用图案是乙贸易公司委托某科技公司广州分公司设计，双方于2021年4月12日签订《款式图稿/企划设计服务合同》，约定由该公司为乙贸易公司提供50款定制款式版单，服务时间自2021年4月17日起至2022年4月17日止，服务

费用29000元，并保证被采用的设计版单为其原创设计，相关版权或其他知识产权在乙贸易公司付清款项后归乙贸易公司所有；除定制花稿/图案服务外，设计服务中使用的第三方图片仅起到为乙贸易公司提供指导参考作用，乙贸易公司如需使用，须获取图片著作权人授权。乙贸易公司支付了服务费。2021年4月17日，设计方人员向乙贸易公司发送5款设计稿确认单，其中1款连衣裙的胶印图案及字样与涉诉侵权产品的胶印相同。诉讼中，某科技公司客服告知乙贸易公司，涉诉图案是在甲服装贸易公司注册版权图稿上进行的衍生款，“我们的图稿，主要是衣服款式的设计，图稿只是占其中一部分相当于配饰的图稿，我们会借鉴一些图形，进行衍生创作”。

乙贸易公司注册资本100万元，经营范围为销售(含利用互联网销售)服饰、服装等，案发时法定代表人为赵甲。某制衣厂为个人独资企业，出资额3万元，业务范围于2021年6月17日由加工、生产、销售服装变更为服装、服饰制造、批发、零售、互联网销售等，案发时投资人为赵甲。某科技公司注册资本1000万元，经营范围为服饰设计及销售等；其分支机构某科技公司广州分公司在诉讼中被注销。

【案件焦点】

1. 涉诉侵权产品使用的图案与甲服装贸易公司诉请保护作品是否构成相同或实质性相似；2. 乙贸易公司、某制衣厂主张的合法来源抗辩是否成立。

【法院裁判要旨】

广东省中山市第一人民法院经审理认为：涉诉侵权产品T恤上使用的花旦漫画图案与甲服装贸易公司诉请保护的美术作品构成实质性相似。甲服装贸易公司的案涉作品及使用作品的T恤已于2018年3月公开发布，被告完全有接触该在先作品的合理机会。在未经甲服装贸易公司许可的情形下，生产涉诉侵权产品的行为构成对其作品复制权的侵犯，而销售该产品的行为构成对其作品发行权的侵犯。因侵权行为发生时，乙贸易公司的法定代表人及某制衣厂的投资人均为赵甲，两被告属关联企业，某制衣厂为乙贸易公司生产涉诉侵权产品并

向乙贸易公司经营的网店买家发货，二者构成共同侵权。而某科技公司广州分公司承接销售商乙贸易公司的服装版单设计项目，对版单用于服装生产、销售应当是明知的，其仍向乙贸易公司提供侵权图案形象，与乙贸易公司构成共同侵权。根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款规定，某科技公司广州分公司的民事责任由某科技公司承担。

关于乙贸易公司、某制衣厂主张的合法来源抗辩是否成立的问题。甲服装贸易公司提供的证据不能直接证明诉请保护作品的知名度，仅能证明在其成立以前，其法定代表人江某创立的创可贴T恤品牌具有一定知名度。品牌知名度与作品知名度仍应有所区别。但是，乙贸易公司作为经营规模较大的销售服饰、服装行业的从业者，对其定制、销售的产品是否侵犯他人知识产权，理应比一般消费者负有更高的审查注意义务。虽然设计服务合同中有某科技公司广州分公司关于设计版单为原创设计的保证内容，但结合中某云衣图、微信聊天记录来看，双方约定50款设计版单设计服务费合共29000元，在设计内容包括服装款式、尺寸、面料、配饰图案等的情形下，价格相对较低；某科技公司广州分公司在签订合同5天内就向乙贸易公司提供5款设计版单，未见被诉侵权图案的设计立意、过程，亦未见乙贸易公司专门针对相关图案的著作权进行审查；在收到诉讼文书后，乙贸易公司才向设计方提出索要设计过程来证明是其设计成果。据此，法院认定乙贸易公司未尽到合理的审查注意义务。某制衣厂作为乙贸易公司的关联企业，其主观上亦非善意不知情。乙贸易公司、某制衣厂主张的合法来源抗辩不成立。

关于赔偿责任的数额问题。因甲服装贸易公司未能举证证明其实际损失或者侵权人的违法所得，综合考虑作品类型、独创性程度、合理使用费、侵权行为性质、后果、侵权产品的价格、销量等情节，法院酌情认定赔偿数额为18000元(含甲服装贸易公司为制止侵权的合理支出)；对甲服装贸易公司诉求超出部分，不予支持。

广东省中山市第一人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第三条第四项、第十条、第十一条、第十二条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十九条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《最高人民法院关于

审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、第十九条、第二十五条、第二十六条,《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定,判决如下:

一、被告乙贸易公司、某制衣厂停止生产、销售侵害原告甲服装贸易公司美术作品《××A》著作权之商品的行为;

二、被告某科技公司停止对外提供侵害原告甲服装贸易公司美术作品《××A》著作权之形象的行为;

三、被告乙贸易公司、某制衣厂、某科技公司向原告甲服装贸易公司赔偿经济损失18000元(含甲服装贸易公司为制止侵权的合理支出);

四、驳回原告甲服装贸易公司的其他诉讼请求。

乙贸易公司、某制衣厂不服一审判决,提起上诉。

广东省中山市中级人民法院同意一审法院裁判意见,判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

合法来源抗辩是通过寻求权利人和善意第三人之间利益平衡点,旨在保护权利人著作权的同时,兼顾市场交易中善意销售者基于信赖利益做出的民事法律行为,维护经济秩序的稳定,保障正常商业活动顺利进行。

在著作权侵权案件中,适用复制品合法来源抗辩的主体既包括被诉侵权复制品的出版者、制作者,又包括发行者及特殊作品和制品的出租者。根据《中华人民共和国著作权法》第五十九条,《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定,复制品的制作者应当对其制作的复制品、发行者应当对其发行的复制品有合法来源承担举证责任。

不同主体适用合法来源抗辩的条件不同。

1. 针对出版者、制作者,法律规定是“合法授权”,复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权,即复制他人作品是经过著作权人授权许可的,就推定其主观上有过错,应当承担法律责任。本案中,乙贸易公司复

制诉请保护作品用于服装产品之上，并未取得著作权人甲服装贸易公司的授权许可，其主观上是存在过错的。结合设计服务合同、中某云衣图、微信聊天记录等证据进行分析，虽然合同中有乙方关于设计版单为原创设计的保证内容，但约定的设计服务费价格相对较低，还有设计服务中会使用第三方图片为甲方提供指导参考作用的内容。乙贸易公司作为经营规模较大的销售服饰、服装行业的从业者，某制衣厂作为生产者及乙贸易公司的关联公司，对其生产制作和销售的产品是否侵犯他人知识产权，理应比一般消费者负有更高的审查注意义务，乙贸易公司在收到本案诉讼文书后才向设计方提出索要设计过程来证明是其设计成果，明显未尽到必要的审查注意义务。

2. 发行者、出租者的举证责任则是证明“复制品有合法来源”，有合法的取得渠道，不需要其保证作品本身合法。《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条规定：“被告依法主张合法来源抗辩的，应当举证证明合法取得被诉侵权产品、复制品的事实，包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。被告提供的被诉侵权产品、复制品来源证据与其合理注意义务程度相当的，可以认定其完成前款所称举证，并推定其不知道被诉侵权产品、复制品侵害知识产权。被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等，可以作为确定其合理注意义务的证据。”有关合理注意义务的内容涉及行为人是否知道或者应当知道获得的商品为侵权商品，及被诉侵权商品的来源。审判实践中，考虑到作品形式和类型的多样性，且作品是采用自愿登记，一般销售者无从得知其所销售的商品是否为侵犯他人著作权的产品，对此应当先审查其产品来源是否清晰、渠道是否合法，是否符合通常交易惯例，再结合销售者的经营资质、经营规模的大小、经营能力的强弱等因素进行综合判断。

3. 著作权法对出版者、制作者和发行者、出租者规定不同的抗辩理由，主要原因是前者是直接制作侵权复制品的主体，其主要获利方式是基于制作行为，因此需要以获得权利人的合法授权为前提。而发行者、出租者则是通过销售或出租复制品来传播侵权产品的主体，其获利的主要方式是购进商品与出售(或出租)商品间的差价，并非主要基于作品著作权所产生的价值；且作品复制品上既承载

着商品的物权，也承载着作品的著作权，为平衡物权所有人和著作权人的利益，促进商品的市场流通，不应对其科以过高的审查义务。虽然该判决对小型个人独资企业某制衣厂的合法来源抗辩不予支持，但原因在于某制衣厂与乙贸易公司存在关联关系，构成共同侵权，通过对两者合法来源抗辩是否成立的分析，寻找了现行法律依据，确立判断标准，可为同类案件裁判思路提供有益的借鉴。

编写人：广东省中山市第一人民法院 巫洁涛

7

合法来源抗辩中“在先司法判决”对“注意义务”的影响

——王某诉北京某文化传播有限公司侵害作品发行权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京知识产权法院(2022)京73民终2735号民事判决书

2. 案由：侵害作品发行权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：王某

被告(上诉人)：北京某文化传播有限公司(以下简称某公司)

【基本案情】

王某系涉案美术作品的著作权人，并经最高人民法院于2020年9月3日作出的(2020)最高法民再243号民事判决书确认。2021年9月10日，王某在某公司于某电商平台开设的店铺“某图书专营店”购买“2018某台历”一本，其上记载该台历由毛某编著，由河南某出版社有限公司出版。该台历封面使用的剪纸“福”字左边为一狗造型，系文字图形组合体，该剪纸图文与涉案美术

作品整体高度近似。

河南某出版社有限公司批销业务清单显示，2017年11月1日，销售《2018某台历》至北京某书店有限公司30本。2016年12月25日，河南某出版社有限公司与北京某书店有限公司签订《图书采购协议》，合同有效期为2017年1月1日至2018年12月31日。2021年1月1日，某公司与北京某书店有限公司签订《网点图书供销合作协议》，合同有效期为2021年1月1日至2022年12月31日。

王某向法院提出诉讼请求，主张某公司销售《2018某台历》的行为侵犯了署名权、修改权、发行权、信息网络传播权，要求其赔礼致歉，赔偿经济损失，并适用惩罚性赔偿责任。

【案件焦点】

“在先司法判决”认定案涉产品使用了侵权作品，行为人销售案涉产品时的注意义务应当如何界定，其主张的合法来源抗辩是否成立。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：王某享有涉案美术作品的著作权。某公司2021年9月在其电商平台店铺“某图书专营店”销售了《2018某台历》。某公司与北京某书店有限公司签订的《网点图书供销合作协议》系2021年签订，2020年9月3日，最高人民法院作出(2020)最高法民再243号民事判决书，确认河南某出版社有限公司侵犯王某著作权，河南某出版社有限公司与北京某书店有限公司在2021年应当已知《2018某台历》存在侵权行为，应该对于《2018某台历》采取措施，而某公司作为专业的图书经销商，在2021年向北京某书店有限公司进购书籍时应当对所经销的图书提高审查注意义务；某公司与北京某书店有限公司签订的图书购销合同中，没有明确图书种类，亦未显示其已对进购图书进行知识产权方面的审查。故某公司销售涉案作品存在过错，某公司在没有经过王某授权的情形下出售带有王某美术作品的台历产品，侵害了王某对涉案美术作品享有的发行权。王某主张某公司侵害其对涉案美术作品

的署名权、修改权、复制权、信息网络传播权，不能成立。

北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第十条、第十二条、第五十三条、第五十四条规定，判决如下：

一、本判决生效之日起七日内，某公司赔偿王某经济损失及维权合理支出共计6000元；

二、驳回王某的其他诉讼请求。

某公司不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院经审理认为：关于某公司是否侵犯王某的署名权、修改权、复制权、发行权及信息网络传播权。（2020）最高法民再243号民事判决已经认定被诉侵权产品封面及脊背上使用的“福狗”图案与涉案美术作品构成实质性相似，河南某出版社有限公司未经著作权人许可将涉案美术作品使用在《2018某台历》上并进行复制、销售的行为侵害了王某的著作权。因此，某公司未经著作权人许可销售被诉侵权产品的行为，侵害了王某就涉案美术作品所享有的发行权。因王某未提交证据证明某公司系被诉侵权产品的生产者、设计者，通过网络向不特定公众提供涉案作品，其主张某公司侵害涉案美术作品署名权、修改权、复制权、信息网络传播权缺乏事实和法律依据。

关于某公司的合法来源抗辩是否成立。对于通过正常渠道获取图书进行销售的销售者，苛责其负有持续主动搜集包括司法裁判在内的各类信息以判断所销售图书是否侵权的注意义务，将导致商品流通环节的此类经营者负担明显与其经营活动不匹配的过高成本与风险，严重影响其正常经营活动。因此，不能仅基于存在认定相关图书具有侵犯知识产权情形的在先判决，就认定其他销售该图书的经营者就判决后销售侵权图书的行为存在过错，进而排除合法来源抗辩的适用。本案中，某公司并非（2020）最高法民再243号案件的当事人，在王某未进一步举证的情况下，不能仅基于前述案件作出裁判的事实，就认定某公司在实施涉案销售行为前已知该案的裁判结论，存在过错。因此，一审法院的相应认定不妥。根据已查明的事实，某公司已经初步证明了对其销售的侵权图书具有的合法来源，其作为下游销售商已经尽到合理的审查义务，对销售侵

权产品并无主观过错，不应承担损害赔偿责任，一审法院认定错误，二审法院予以纠正。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销北京市西城区人民法院一审民事判决；
- 二、某公司于本判决生效之日起十日内，支付王某维权合理开支50元；
- 三、驳回王某的其他诉讼请求；
- 四、驳回某公司的其他上诉请求。

【法官后语】

在知识产权侵权纠纷中，合法来源抗辩是不侵权抗辩的重要理由之一。合法来源抗辩制度设立的目的，是在保护知识产权的同时对善意侵权人给予合理的救济，维护双方当事人的利益平衡和交易的安全。如果善意侵权人因合法来源抗辩成立而不承担赔偿责任，则权利人只能通过向侵权产品的提供者主张权利而获得救济。因此在司法实践中，对于是否采信合法来源抗辩，通常是案件审理的难点。本案是一件典型案例，尤其是对于涉及权利认定的“在先司法判决”应当如何考量，其对判决之不确定案外人的注意义务是否有影响在司法实践中尚无明确定论。

一、本案审理的观点之争

本案一、二审裁判意见出现分歧，主要原因在于“在先司法判决”认定被控侵权产品使用了侵权作品的情况下，行为人销售被控侵权产品时的注意义务应当如何界定，其主张的合法来源抗辩是否成立，实践中存在以下不同的观点：

第一种观点认为，某公司应当承担侵权责任。某公司应当证明侵权产品系合法取得，尽到了合理的注意义务，并能说明产品提供者。“在先司法判决”已经确认了侵权的事实，司法判决是公开的，不特定人都可进行查询，因此，某公司对于已公开的侵权事实不审查，放任侵权结果的发生，主观上具有过错，应当承担侵权责任。

第二种观点认为，某公司不应当承担侵权责任。某公司在能证明侵权产品

系合法取得，并能说明产品提供者的情况下，不应承担侵权责任。某公司作为销售方应当对其售卖的产品进行审查，但应根据客观情况综合认定，要求其对于“在先司法判决”认定的侵权事实进行全面、专业审查，标准过高，对于销售方明显不公平，背离了此项制度设计的初衷。

本案二审持上述第二种观点，其得出这一判断缘于综合考虑了合法来源抗辩制度的价值功能、规范要义和被控侵权产品提供者与销售者之间注意义务的合理界定。

二、合法来源抗辩制度的价值功能和规范解析

合法来源抗辩当前被广泛适用于知识产权侵权纠纷中，通说认为，知识产权领域合法来源抗辩条款的法理依据是民法上的善意第三人理论，即通过免除善意制作、使用、销售者的经济赔偿责任，实现当事人之间利益的调和，进而促进商品流通具体来说，就是指销售者等特定的主体在涉诉侵犯知识产权时，若能够举证自己不知道涉诉产品侵犯了他人的知识产权，并能够提供产品合法来源，即可免于承担侵权损害赔偿责任。

《中华人民共和国专利法》最早规定了合法来源抗辩制度，该法第七十七条将“不知道”与“合法来源”作为免除侵权产品使用者、销售者赔偿责任的必要条件予以规定。《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款规定，“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者时，不承担赔偿责任”。《中华人民共和国著作权法》第五十九条与《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》不同，采用了否定的表达方式，即复制品的出版者、制作者不能证明其出版、制作有合法授权的，复制品的发行者或者视听作品、计算机软件、录音录像制品的复制品的出租者不能证明其发行、出租的复制品有合法来源的，应当承担法律责任。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第十九条进

一步明确了举证责任。①发行者对自己所经营的业务应当负有不侵犯他人著作权的比一般人更强的注意义务，应当保证经营中所涉及的复制品等的合法授权或者来源合法，举证不能的推定未尽到注意义务。②《中华人民共和国著作权法》相关规定的表述在司法实践中产生了不同理解，对于发行者的认定以及注意义务的标准如何把握等问题未形成统一的认识。

（一）对“发行者”和“销售者”概念理解的分歧

依照《中华人民共和国著作权法》第五十九条的规定，著作权领域合法来源抗辩适用的主体包括“发行者”和“出租者”。依照该法第十条第一款第六项之规定，“发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利”，即发行包括出售和赠与两种行为。那么，销售行为是否可以等同于出售行为，实践中的侵权复制品销售者是否可以直接认定为发行者而适用第五十九条规定，对此有不同认识③：一种观点认为，出售等同于销售；另一种观点认为，“出售”应理解为包括“首次销售”和“再次销售”，而“首次销售”是“生产并销售”的行为，不能适用合法来源抗辩，而“再次销售”者属于合法来源抗辩的主体。本案中的某公司作为图书复制品的销售者，应属于“再次销售”者，属于可以适用合法来源抗辩的主体。

（二）责任承担问题

由于《中华人民共和国著作权法》第五十九条采用了否定的表述方式，当该条规定的“发行者”和“出租者”能够证明侵权产品的“合法来源”时，

①《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：“出版者、制作者应当对其出版、制作有合法授权承担举证责任，发行者、出租者应当对其发行或者出租的复制品有合法来源承担举证责任。举证不能的，依据著作权法第四十七条、第四十八条的相应规定承担法律责任。”

②最高人民法院知识产权审判庭编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用：最新增订版》，中国法制出版社2016年版，第278页。

③丁文严：《论知识产权侵权诉讼中合法来源抗辩的构成要件》，载《知识产权》2017年12期。

其是否不承担赔偿责任,对此亦存在不同意见^①:一种观点认为,只要“发行者”和“出租者”能够证明“合法来源”就可以不承担赔偿责任;另一种观点认为,上述观点缺乏法律依据,即使“发行者”和“出租者”能够证明“合法来源”,也不一定不承担赔偿责任。笔者认为,为了更好理解《中华人民共和国著作权法》第五十九条,可以结合《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》的相关规定,从法理依据、立法意图以及比较法角度来理解。法理依据如前所述合法来源抗辩源于民法上的善意第三人理论,《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》从正面保护“善意侵权者”免除赔偿责任,《中华人民共和国著作权法》则从反面规定了过错推定原则,三部法律虽然从不同角度对合法来源抗辩制度进行了规定,但在知识产权领域内并不影响对合法来源抗辩制度保持一致的理解。故本案中某公司只要能够证明其“不知道”及具有“合法来源”,则免除赔偿责任。

三、行为人对销售被控侵权产品的注意义务认定

合法来源抗辩中需同时满足“不知道”及具有“合法来源”,对“不知道”的判断标准实际上就是行为人在法律上的注意义务判断之标准。民事侵权法领域的注意义务最早可追溯至中世纪的损害赔偿之诉,并随后与主体身份紧密联系,成为判定不同主体承担过错的依据。本质上,因主体身份地位的不同,受害人基于行为主体身份而产生信赖并因此产生相应的注意义务。^②社会生活是千变万化、错综复杂的,注意义务就是具体社会生活秩序对行为人的法律要求。因此在讨论注意义务时,要考虑环境、对象、场合,斟酌案件的具体情况,根据社会生活经验界定注意义务标准,判断行为人在涉案场景下是否尽到了“合理注意义务”。在现代侵权责任法中,注意义务构成过错责任核心要件,行为人未尽注意义务是构成过失的根据^③。依照义务人所承担的注意义务,既可

^①丁文严:《论知识产权侵权诉讼中合法来源抗辩的构成要件》,载《知识产权》2017年12期。

^②刘伟斌:《生成式人工智能版权侵权注意义务的设置逻辑与制度安排》,载《网络法律评论》2024年第1期。

^③屈茂辉:《论民法上的注意义务》,载《北方法学》2007年第1期。

以从其未履行注意义务而推定过错事实，也可以为义务人履行注意义务设定证明责任。复制品的出版者、制作者及发行者多为市场交易主体，应在实际经营过程中，依经营规模等承担一定注意义务^①。但同时对其注意义务的标准或程度的把握则应考虑环境、对象、场合，斟酌案件的具体情况，根据社会生活经验界定注意义务标准，平衡各方利益，促进社会经济的有序发展。本案情形中，某公司作为不特定的再次销售者未参与在先司法案件审理程序的情况下，依照日常生活经验，难以知晓他人的侵权事实。要求再次销售者承担审查“在先司法判决”的义务，将导致商品流通环节的此类经营者负担明显与其经营活动不匹配的过高成本与风险，严重影响其正常经营活动。本案从各方合法利益保护与平衡的角度，明确“在先司法判决”不属于再次销售者的注意义务范围，其主张“不知道”有其合理性，应予以支持。

综上所述，合法来源抗辩在知识产权法体系中的设立初衷，在于协调权利保护与交易安全之间的价值冲突，其制度功能主要体现为对善意第三人的保护。在数字时代背景下，图书复制品网络销售已形成规模化产业形态，相关经营者群体在商品流通环节中扮演着重要角色。从制度功能看，合法来源抗辩旨在保护善意交易者，其适用应与销售者的认知能力和行业惯例相适应。本案的裁判厘清了著作权中再次销售者的责任边界，既避免权利滥用，又促进市场有序运行，也为同类案件提供了可资借鉴的裁判尺度。

编写人：北京知识产权法院 李志峰 陈维

^①安新源：《论著作权合法来源抗辩制度适用规则的优化》，载《河南科技》2024年第21期。

NFT数字藏品著作权侵权的法律认定

——范某诉某科技公司、王某著作权侵权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京知识产权法院(2023)京73民终3237号民事判决书

2. 案由：著作权侵权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 范某

被告(上诉人): 某科技公司、王某

【基本案情】

范某，系我国知名画家、艺术家，涉案美术作品为范某于1979年创作的人物水墨画《xxx》（以下简称涉案美术作品）。某科技公司是提供国内外IP 数字藏品（NFT）服务的综合平台服务提供商，王某是某科技公司的唯一股东。范某诉称某科技公司未经许可，在其注册运营的微信公众号（以下简称涉案公众号）上发布了标题为“爆！国画大师范某画作《×××》来了!!!”的文章；并在其开发、运营的手机软件（以下简称涉案软件）上发行涉案美术作品的NFT数字藏品，上架数量为10000份，销售单价为39.9元，至诉讼时已售罄。范某认为，某科技公司的行为构成著作权侵权，应当承担法律责任，诉至法院。

【案件焦点】

1. 被诉行为是否侵犯了范某对涉案作品享有的著作权；2. 被诉行为如构成

侵权，侵权责任如何认定。

【法院裁判要旨】

北京互联网法院经审理认为：某科技公司未经许可将涉案美术作品在宣传文章中进行展示，并在涉案软件首页、商品详情页面、支付页面以及订单详情页面等处提供查阅功能，使公众可以在其个人选定的时间和地点在线浏览涉案美术作品，侵害了范某对于涉案美术作品享有的信息网络传播权。

北京互联网法院根据《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第五项、第六项及第十二项，第五十三条第一项，第五十四条之规定，判决如下：

一、本判决生效之日起十日内，被告某科技公司、被告王某连带赔偿原告范某经济损失330731.1元；

二、本判决生效之日起十日内，被告某科技公司、被告王某连带赔偿原告范某合理开支20000元；

三、驳回原告范某的其他诉讼请求。

某科技公司及王某不服一审判决，提起上诉。

北京知识产权法院经审理认为：

1. 关于权属问题。在无相反证据的情况下，涉案美术作品中范某的题字署名和钤印，可以证明范某为涉案美术作品的作者，享有涉案美术作品的著作权。尽管某科技公司提交了其与河南某有限公司（以下简称某公司）签订的《数字化产品所有权购买协议》，但是某科技公司并未提供证据证明某公司许可其使用涉案美术作品的复制件，获得了著作权人范某的许可。

2. 关于侵权行为的定性。某科技公司未经许可，通过公司运营的公众号刊登涉案文章，将涉案美术作品作为文章配图，配图可以看到涉案美术作品的完整图片、细节展示图片及拼图配字并配字“国画大师范某大作全球首发”。该行为侵害了范某对涉案美术作品的信息网络传播权。某科技公司未经许可，在涉案软件首页、订单详情页、商品详情页、藏品详情页展示涉案美术作品的行为。该行为使公众可以在其选定的时间和地点欣赏作品，侵害了范某对作品享有的信息网络传播权。涉案公众号和涉案APP运营者为某科技公司。王某并非

涉案公众号和APP软件的运营者，未实施侵害涉案作品著作权的行为。一审法院判决其承担连带赔偿责任，是由于王某并未提交证据证明，其作为某科技公司的唯一股东期间，个人财产独立于某科技公司的财产。王某并未对一审法院的该项认定进行上诉，其无权就一审法院认定某科技公司构成著作权侵权进行上诉。

关于赔偿数额的认定。某科技公司和王某未提交充分证据证明其主张的成本费用的真实性、合法性和关联性，一审法院判决某科技公司和王某赔偿范某经济损失及合理开支，并无不当，二审法院予以维持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

NFT，是“非同质化代币”或“非同质权益凭证”（Non-Fungible Token）的简称，是用加密算法生成的一串无法篡改的编码，用来标记特定数字内容区块链上的元数据。随着互联网数字技术的发展，NFT不可分割、不可替代和独一无二的特征，促成了数字作品在线收藏、交易市场的形成和发展，尤其艺术家创作的作品，更是炙手可热的投资交易产品。市场的发展使得相关的法律纠纷也陆续出现，其中涉及的法律问题主要集中在著作权领域，争议点在于NFT数字作品制作、交易、流通各环节受到著作权哪些权项的支配和控制。

本案中，涉案美术作品为范某创作的一幅水墨画，某科技公司对其使用方式可以分为两类，一是其在涉案公众号上宣传数字藏品，使用了涉案美术作品，该行为使得网络用户可以在其选定的时间和地点获得涉案美术作品，落入《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第十二项规定的信息网络传播权的控制范围，侵害了范某对涉案美术作品享有的信息网络传播权。二是某科技公司将涉案美术作品复制件上传到服务器中，向公众展示并且“出售”所形成的数字藏品。关于上传行为的法律认定。该上传行为形成了以数字形式存在于服务器中的作品复制件，该行为属于著作权法的复制行为，但该复制行为是某科技公司实施后续信息网络传播行为的必要步骤，此特殊情况下的复制行为，应当由

信息网络传播权予以规制，无需再行适用复制权这一规制一般复制行为的权项进行评价。关于展示行为的法律认定，某科技公司未经许可，在涉案软件首页、订单详情页、商品详情页、藏品详情页展示涉案美术作品，该行为能够使公众以交互的方式获得涉案美术作品，侵害了范某对作品享有的信息网络传播权。关于交易行为的法律认定，著作权法规定的发行行为，应当符合下列构成要件：(1)该行为应当面向公众提供作品的原件或复制件；(2)该行为应当以转移作品有形物质载体所有权的方式提供作品的原件或复制件。数字藏品的交易过程中，购买者支付对价“购入”藏品后，其账户显示了涉案美术作品，但藏品的交易过程并不包含作品有形物质载体的转移，故该交易行为并未落入发行权的控制范畴，不构成对作品发行权的侵害。

需要指出的是，NFT 数字藏品市场的健康长远发展，有赖于版权方、设计方、平台方三方的权利义务平衡。NFT 数字藏品的铸造、交易过程中，相关市场主体应当首先取得作品著作权人的授权许可，避免产生侵权法律纠纷。

本案厘清了NFT 数字藏品交易流通的各环节可能涉及的法律疑难问题，对数字环境下使用作品行为的性质进行了界定，有助于规范NFT 数字藏品市场主体的行为，对于类似案件的审理具备一定的参考意义，入选北京市高级人民法院《2023年度知识产权司法保护十大案例和商标授权确权司法保护十大案例》。^①

编写人：北京知识产权法院 杨洁 张恒

^①《北京高院发布2023年度知识产权司法保护十大案例和商标授权确权司法保护十大案例》，载京法网事微信公众号，<https://mp.weixin.qq.com/s/PRmVPeaDJqbhOJZYdnPqUA>，发布时间：2024年4月26日，最后访问时间：2025年3月29日。

利用“AI 换脸”对他人作品进行局部 合成处理行为的性质认定

—— 陈某诉某网络公司侵害作品信息网络传播权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市嘉定区人民法院(2024)沪0114民初1326号民事判决书

2. 案由：侵害作品信息网络传播权纠纷

3. 当事人

原告：陈某

被告：某网络公司

【基本案情】

陈某实名认证抖音账号“摄影师某某”。该账号主页信息显示315.1万获赞、151朋友、279关注、16.5万粉丝，备注“古风人像摄影师”“主页发的都是我拍摄的，禁止搬运二改”“接汉服写真/视频拍摄/景区活动/商务推广”。陈某主张权利的作品为“摄影师某某”发布的13段短视频(以下简称原始视频)，主要内容为女子身着古装的展示，时长10秒左右。陈某提交原始视频底稿、视频文件信息截图，显示作品创作时间早于原始视频在抖音平台发布时间。

抖音小程序“某颜”由某网络公司开发。小程序设置AI生成“一键换脸古风汉服”板块，在“古典汉服”标签下展示诸多女子身着古装的短视频。经对比，其中13段短视频(以下简称涉案视频)与原始视频仅在人物面部五官特征上存在差别，视频场景、镜头、人物造型、动作则基本一致。点击其中一

段短视频，视频画面下方显示标签“上传照片”。点击“上传照片”，提示“选择一张人脸制作”，从取证人员手机相册中选择一张人物照片上传后，页面弹出标签“看广告免费制作”。点击标签后观看30秒的广告，小程序即进行视频合成，随后生成的视频人脸则更换成所选照片中的人脸。点击“保存到相册”，生成的视频即可保存至取证人员手机相册。某网络公司主张AI技术具有“中立性”，其主观上并没有侵权的故意，作为技术提供者不应承担相应责任。

诉讼中，某网络公司表示已意识到相关行为可能构成侵权，并积极配合整改，包括删除涉案视频、主动履行相关人工智能算法备案手续后重新上架小程序。在此基础上，法院就运用算法技术提供网络服务向某网络公司提出司法建议，某网络公司接受建议并承诺今后将加强算法安全评估及素材来源合法性审查，注意对他人个人信息、隐私、肖像等人身权益及知识产权的保护。鉴于某网络公司已认识到行为违法性，停止侵害行为并积极整改，陈某对此表示谅解并撤回要求某网络公司下架视频、赔礼道歉的诉讼请求。

【案件焦点】

某网络公司利用“AI换脸”对陈某视频进行局部替换合成，以此开展运营活动，是否侵害陈某作品信息网络传播权。

【法院裁判要旨】

上海市嘉定区人民法院经审理认为：原始视频系古风人像写真类视频，由一系列有伴音的连续画面组成，在内容编排、景别选取、拍摄角度等方面体现了制作者独创性的选择安排，属于受《中华人民共和国著作权法》保护的视听作品。涉案视频的内容系通过AI算法对他人原始作品进行局部替换合成，生成内容不符合独创性改编特征，且与他人作品构成实质性相似。某网络公司将他人作品“换脸”后在小程序展示，使小程序用户能够在任意选定的时间和地点浏览或使用该作品。而用户选定涉案视频自行制作“换脸”视频，本质上系利用某网络公司提供的平台、素材和技术服务，实现随时以“替换人脸”方式使用、下载他人作品的目的。某网络公司就其利用AI技术提供网络服务行为负有

合理注意义务，其以“AI换脸”为卖点将他人作品用于谋取商业利益，既未经授权许可，又未支付报酬，其行为不属于《中华人民共和国著作权法》规定的合理使用情形，侵害了陈某作品信息网络传播权，应当依法承担相应的民事责任。某网络公司应诉后主动响应司法建议并积极整改，陈某基于谅解撤回停止侵权、赔礼道歉之诉请，法院予以确认，并综合原始作品的类型、独创性程度、市场价值、被告使用方式、侵权行为影响等酌情确定损害赔偿金额。

上海市嘉定区人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第三条第六项、第十条第一款第十二项、第五十三条第一项、第五十四条第一款至第三款，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告某网络公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告陈某经济损失及合理维权费用共计7500元；

二、原告陈某的其余诉讼请求，不予支持。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

近年来，以算法为基础的人工智能技术迅速发展，成为推动新质生产力及数字经济发展的力量。本案系生成合成类算法应用场景下的典型纠纷，涉及使用AI技术对他人作品进行局部合成行为的性质认定。本案裁判明确，“AI换脸”不构成对原作品的独创性改编与合理使用，使用AI技术提供网络服务者负有合理注意义务（不适用技术中立抗辩），不得利用AI算法技术侵害他人作品信息网络传播权。

一、利用“AI换脸”对他人作品进行局部合成处理不属于创作，合成内容与原始作品可能构成实质性相似

独创性是作品的基本要求，只有具备独创性的表达，才能被认定为受著作权法保护的作品。本案中的原始视频是古风人像写真视频，在内容编排、景别

选取、拍摄角度等方面体现了制作者独创性的选择安排，是受著作权法保护的作品。原始视频发表在先，某网络公司通过“AI 换脸”对原始视频进行局部替换后合成涉案视频。涉案视频与原始视频相比，仅在人物面部五官特征上存在差别，视频场景、镜头、人物造型、肢体动作等基本相似，而相似的部分恰为原始视频的独创性表达部分。某网络公司利用AI技术合成涉案视频的行为不属于具有独创性的改编行为，其未参与涉案视频的内容创作过程，也未将其个性化表达体现在生成的“换脸”视频中，仅以AI技术更换原始视频人物面部肖像，保留原始视频的独创性及核心表达内容，所合成的视频不具有独创性，与原始视频构成实质性相似。

二、未经授权利用“AI 换脸”进行商业活动不属于合理使用，可能侵害他人合法权益

“AI 换脸”系利用合成算法进行素材局部替换处理，生成内容可能涉及与他人知识产权、肖像权等人格权益保护的冲突，如该处理行为不具有正当性，则可能构成对他人合法权益的侵害。就本案而言，一方面，某网络公司未经著作权人同意，将原始作品“换脸”后作为素材模板展示，使用户能够在任意选定的时间和地点浏览或使用权利人享有信息网络传播权的作品；另一方面，某网络公司以营利为目的，为用户提供平台、素材和技术制作“换脸”视频，使不特定公众能随时实现以“替换人脸”方式使用他人作品的目的。某网络公司在此过程中提供内容服务和技术服务，二者高度融合，但其既未取得著作权人的同意或授权，又不存在著作权法规定的合理使用情形，侵害了权利人的作品信息网络传播权，应当承担相应的侵权后果。

三、利用AI技术提供网络服务者负有相应合理注意义务，不适用技术中立抗辩

以算法为基础的人工智能技术对于推动新质生产力及数字经济发展具有重要意义，但技术中立抗辩仅适用于具有合理合法的非侵权用途的技术提供者，使用者利用人工智能技术实施侵害他人合法权益、妨害市场竞争秩序及整体利益等行为，应依法承担相应责任。本案某网络公司系利用AI技术提供网络服务

者，虽辩称原始视频素材系用户提供，但未提供用户上传视频的相关证据。即便原始视频素材确系用户提供，某网络公司接收视频并使用AI技术直接进行“换脸”，其应当知道自己提供的网络服务合成内容可能侵害素材承载的他人著作权等合法权益，然未尽合理注意义务，应当承担相应的侵权责任。

同时，某网络公司作为数字经济行业小微初创民营企业，应诉后能够主动响应法院的司法建议，积极整改并获得权利人一定谅解，其后续合规经营也有利于市场健康发展。

编写人：上海金融法院 顾全

上海市嘉定区人民法院 郑磊 叶莎

酒店仅提供影视作品点播设备行为不构成侵权

——某文化传媒公司诉某酒店管理公司著作权侵权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

最高人民法院(2023)最高法民申711号民事裁定书

2. 案由：著作权侵权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人、再审申请人):某文化传媒公司

被告(上诉人、再审被申请人):某酒店管理公司

【基本案情】

2020年4月1日，某文化传媒公司从相关著作权人处获得在约定区域独占专有涉案电影《××A》的信息网络传播权及相关维权权利的授权。2021年11

月3日,某文化传媒公司的委托代理人入住某酒店管理公司经营的酒店客房,发现其提供的交互式智能投影仪自带点播系统和播放软件,可在该设备上查找到涉案电影,并进行播放观影。经维权取证,某文化传媒公司认为,某酒店管理公司未经许可,在其客房内向住店客户提供涉案影片的在线点播服务,使入住客户可根据需要自主选择在特定的时间和地点观看该影片,侵害了某文化传媒公司对涉案电影作品享有的信息网络传播权,应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

二审中,某酒店管理公司向法院提交了一份视频证据,拟证明仅在有会员账号的情况下才能收看涉案电影,而其未向顾客提供会员账号。

【案件焦点】

某酒店管理公司仅提供播放设备、由用户自行使用第三方视频软件观看影片的行为是否构成侵权。

【法院裁判要旨】

浙江省金华市中级人民法院经审理认为:《中华人民共和国著作权法》第十二条第一款规定,如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。第十七条第一款规定:“视听作品中的电影作品、电视剧作品的著作权由制作者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制作者签订的合同获得报酬。”本案中,根据电影《××A》的片头关于出品单位的介绍及影片公映许可证的记载信息,能够确定该片系联合出品,故上述出品单位均为涉案电影的著作权人。经授权,甲文化传媒公司获得涉案电影在约定范围内的独占专有信息网络传播权及转授权权利、维权权利,后甲文化传媒公司将权利授权给本案某文化传媒公司,某文化传媒公司享有涉案电影信息网络传播权的权源依据链条完整,其有权就本案提起诉讼。

《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定:“本规定所称信息网络,包括以计算机、电视机、固定电话机、移动电话机等电子设备为终端的计算机互联网、广播电视网、固

定通信网、移动通信网等信息网络，以及向公众开放的局域网络。”第三条规定：“网络用户、网络服务提供者未经许可，通过信息网络提供权利人享有信息网络传播权的作品、表演、录音录像制品，除法律、行政法规另有规定外，人民法院应当认定其构成侵害信息网络传播权行为。通过上传到网络服务器、设置共享文件或者利用文件分享软件等方式，将作品、表演、录音录像制品置于信息网络中，使公众能够在个人选定的时间和地点以下载、浏览或者其他方式获得的，人民法院应当认定其实施了前款规定的提供行为。”本案中，某酒店管理公司经营的涉案酒店未经许可，在其客房内向住店客户提供涉案影片的在线点播服务，使入住客户可根据需要自主选择特定的时间和地点观看该影片，侵害了某文化传媒公司对涉案电影作品享有的信息网络传播权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

关于赔偿数额，由于现有证据无法确定某文化传媒公司的实际损失及某酒店管理公司的违法获利，该院综合考虑如下因素酌情确定赔偿数额：（1）涉案电影上映时间为2014年，并非时下热映电影；（2）被诉侵权行为的传播范围仅限于涉案酒店内，传播范围较小；（3）某酒店管理公司主营电竞，其对于被诉侵权行为主观过错较小；（4）某文化传媒公司为本次诉讼入住酒店并委托律师出庭必然支出律师费、住宿费等合理费用；（5）某文化传媒公司未能举证侵权的起始时间，综上，法院酌定某酒店管理公司应赔偿某文化传媒公司经济损失（含制止侵权的合理支出）4000元。

浙江省金华市中级人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第十条、第十一条、第四十八条、第五十四条，《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第二条、第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某酒店管理公司立即停止提供涉案电影《××A》的点播服务并删除电影《x×A》；

二、某酒店管理公司于判决生效之日起十日内赔偿某文化传媒公司经济损失及维权合理开支共计4000元；

三、驳回某文化传媒公司的其他诉讼请求。

某酒店管理公司不服一审判决，提起上诉。

浙江省高级人民法院经审理认为：《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第十项、第十二项规定，放映权，即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、视听作品等的权利；信息网络传播权，即以有线或者无线方式向公众提供，使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利。《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条第二款规定，通过上传到网络服务器、设置共享文件或者利用文件分享软件等方式，将作品、表演、录音录像制品置于信息网络中，使公众能够在个人选定的时间和地点以下载、浏览或者其他方式获得的，人民法院应当认定其实施了前款规定的提供行为。

本案中，某文化传媒公司主张某酒店管理公司在客房内通过交互式投影仪连接互联网，使不特定的消费者可以在其选定的时间地点获得涉案电影，侵害了该公司对涉案电影作品享有的信息网络传播权。但根据已经查明的事实，某酒店管理公司系在客房内提供带有某视频播放软件的智能投影仪，使得入住者能够播放已经通过某视频播放软件在互联网上传播的作品，因此，某酒店管理公司并未实施将涉案电影置于信息网络中的行为。某文化传媒公司关于某酒店管理公司侵害其对涉案电影作品享有的信息网络传播权的主张不能成立，一审法院认定被诉行为构成侵害信息网络传播权不当，应予纠正。某文化传媒公司仅对涉案电影作品享有独家信息网络传播权，不包括放映权，因此，即使被诉行为落入放映权的控制范围，某文化传媒公司亦无权要求某酒店管理公司承担侵权责任。

浙江省高级人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第十项和第十二项及第二款、第十七条，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销浙江省金华市中级人民法院一审民事判决；

二、驳回某文化传媒公司的全部诉讼请求。

某文化传媒公司不服二审判决，申请再审。

最高人民法院经审理认为：涉案电影系已经通过某视频播放软件在互联网上传播的作品，某酒店管理公司仅在客房设置通过合法渠道购买的影视播放设备的行为，不构成侵权。

最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回某文化传媒公司的再审申请。

【法官后语】

近年来，随着传播技术的不断发展，酒店提供的服务项目也逐渐丰富多元，对于相关经营者在其客房内提供投影仪、智能电视、机顶盒等播放设备、由用户自行登录第三方视频播放软件播放影视作品的行为是否构成信息网络传播权或放映权侵权的问题，司法实践中存在较大争议。

一、酒店仅提供播放设备不构成信息网络传播权侵权

信息网络传播权规制的是远程的、交互式传播行为，包括但不限于通过上传到网络服务器、设置共享文件或者利用文件分享软件等方式，将作品置于信息网络中，使公众能够在个人选定的时间和地点以下载、浏览或者其他方式获得。而仅在特定场所提供硬件播放设备，向公众进行现场传播，而并未实施将作品置于信息网络中的行为，不构成侵犯信息网络传播权。

二、酒店仅提供播放设备不宜认定存在过错

《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第十项规定：“放映权，即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、视听作品等的权利。”根据上述规定，酒店作为经营场所，面向不特定公众提供影视播放设备，在形式上符合放映权侵权的构成要件。据此，为数不少的司法裁判在此类案件中支持原告的诉讼请求。而最高人民法院裁判要旨明确酒店、民宿仅在客房设置通过合

法渠道购买的影视播放设备，而未提供相关播放软件的会员账号、密码，其行为不构成侵权。

放映权的构成要件包括：提供作品、提供技术设备、公开再现作品。在传统的放映权侵权案件中，由于不涉及互联网搜索点播的问题，被公开再现的作品往往已经被储存于播放设备等介质或载体中，因此面向不特定公众提供设备的人往往构成放映权侵权。但是，在酒店、民宿仅提供影视播放设备，而并未在本地、局域网或互联网中提供相关作品，也并未向公众提供影视播放软件会员账号、密码的情况下，其无从知晓用户下载和使用APP的情况，无法控制用户的行为，亦无法对第三方视频播放软件的内容进行审核、删改，从权利义务均衡的角度来看，不应当由酒店、民宿对视频播放软件中的内容承担侵权责任。

酒店、民宿的主要营业范围是住宿服务，而非观影娱乐，其提供播放设备的目的在于优化服务，不在于以侵犯著作权方式获取不正当利益，主观不存在侵权故意。在传播技术日益发展的当下，应当允许经营者对其服务内容进行迭代升级，在酒店、民宿仅提供播放设备的情况下，不宜认定其存在放映权侵权的过错。

三、认定不构成侵权有利于实现三效统一

有权利必有救济。若认定酒店构成侵权，需施以停止侵权、损害赔偿的救济措施。在酒店经营者无法控制第三方视频播放软件的内容及用户搜索行为的情况下，如要停止侵权，其只能采取卸载软件乃至拆除播放设备的方法予以实现，这既不符合比例原则，也剥夺了公众共享科技发展红利的机会；在明确视频播放平台是实施上传作品行为的主体的情况下，不直接向其主张权利，而是由处于传播链终端的酒店、民宿承担停止侵权责任，客观上也无法真正实现权利救济。

编写人：北京市海淀区人民法院 瞿倩

传媒公司、电信公司在IPTV平台提供体育赛事点播 服务是否侵害权利人信息网络传播权的认定

——某体育公司诉某传媒公司、某通信公司侵害
作品信息网络传播权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省高级人民法院(2023)黑民终528号民事判决书

2. 案由：侵害作品信息网络传播权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某体育公司

被告(上诉人):某传媒公司

被告(被上诉人):某通信公司

【基本案情】

某体育公司经赛事活动组织管理者的授权,取得赛事公共信号视频的信息网络传播权。相关公众在某通信公司为其提供的机顶盒中可点播体育赛事视频。被诉侵权视频的播放平台为IPTV(交互式网络电视)集成播控总平台。某传媒公司为该平台的内容服务商、集成播控方,某通信公司为该平台提供网络传输服务。被诉侵权视频与案涉赛事公共信号视频构成相同。某体育公司认为某通信公司、某传媒公司通过案涉机顶盒向公众提供案涉赛事公共信号视频的行为构成共同侵权,向法院起诉,要求某通信公司、某传媒公司连带赔偿其经济损失。

【案件焦点】

某传媒公司、某通信公司是否侵害某体育公司作品信息网络传播权。

【法院裁判要旨】

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院经审理认为：某传媒公司未经相关权利人许可，在案涉IPTV平台向公众提供被诉侵权赛事点播服务的行为，使得公众可在选定的时间和地点获得案涉赛事公共信号视频，构成对某体育公司信息网络传播权的侵害。某通信公司作为网络传输服务提供者，为案涉IPTV平台提供信号传输和技术服务保障服务，仅收取一般性服务费用，其对案涉IPTV平台上的具体内容没有审查义务及控制权，没有侵权的故意，因此，某通信公司不构成侵权。

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条、第四条，《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第十二项、第四十八条、第四十九条，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、第二十五条第二款，《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第二条、第四条，《专网及定向传播视听节目服务管理规定》第二条规定，判决如下：

一、某传媒公司赔偿某体育公司经济损失36万元、为制止侵权行为所支付的合理开支2万元，共计38万元，于判决生效之日起十日内付清；

二、驳回某体育公司的其他诉讼请求。

某体育公司、某传媒公司不服一审判决，提起上诉。

黑龙江省高级人民法院经审理认为：关于某传媒公司和某通信公司是否构成侵权的问题。经查，通过机顶盒提供被诉侵权视频的平台为IPTV中央集成播控总平台，某传媒公司作为IPTV中央集成播控总平台内容服务商、集成播控方，其承认被诉侵权视频由其提供。某传媒公司主张其有权在案涉IPTV平台“央视影音”中直播、点播被诉侵权视频。依据《体育赛事购买版权合同》

约定,中央电视台体育频道取得授权的播放路径包括 CCTV5、CCTV5+、风云足球电视频道、中央电视台运营的网站、“央视影音”PC 客户端软件、“央视影音”和“CCTV5”APP 等新媒体平台。中央电视台体育频道取得授权的名为“央视影音”的授权对象,包括“央视影音”PC 客户端软件和“央视影音”APP,不包括案涉 IPTV 平台上“点播”模块下的“央视影音”,故某传媒公司在案涉 IPTV 平台上提供被诉侵权视频点播服务,构成对某体育公司依据授权已取得的信息网络传播权的侵害,某传媒公司应就其侵权行为承担相应的法律后果和责任。

依据《IPTV 合作框架协议》,某通信公司经某传媒公司审核,能够向案涉 IPTV 平台提供内容。本案中,某通信公司称其未在 IPTV 平台上提供被诉侵权视频内容,某体育公司亦未提供证据予以证明,某通信公司作为网络传输服务提供者,为案涉 IPTV 平台提供信号传输和技术服务保障服务,仅收取一般性服务费用,其对案涉 IPTV 平台上的具体内容没有审查义务及控制权,没有与某传媒公司共同侵权的故意,其提供网络传输服务的行为不构成共同侵权。

黑龙江省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

在互联网、大数据全面普及的背景下,涉及 IPTV 著作权侵权纠纷日益增多。著作权权利人大多要求电信企业与相关 IPTV 运营主体共同承担侵权责任,但各地法院裁判结果差异较大,本案通过梳理 IPTV 的组织架构、运营管理以及电信企业在 IPTV 业务中的权利义务,以侵权构成要件作为侵权标准,认定电信企业与相关 IPTV 运营主体是否承担侵权责任,权衡各主体间的权益,具有指导意义。该案例入选《2023年中国法院50件典型知识产权案例》。^①

^① 本案入选《2023年中国法院50件典型知识产权案例》,载中国法院网, <https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/04/id/7910043.shtml>, 最后访问时间: 2025年3月29日。

首先，关于案涉 IPTV 平台的认定。按照《广电总局关于三网融合试点地区 IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知》《关于 IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知》《国家新闻出版广电总局关于当前阶段 IPTV 集成播控平台建设管理有关问题的通知》等文件规定，IPTV 集成播控平台实行两级架构即 IPTV 集成播控总平台和分平台，播控平台的节目源由各 IPTV 内容服务平台提供。IPTV 集成播控平台播出的节目信号经由电信企业架构的虚拟专网，传输到由 IPTV 集成播控平台管控的用户机顶盒。IPTV 集成播控总平台由中央电视台组织建设，为全国 IPTV 平台提供内容接入服务，与负责 IPTV 传输业务的电信企业统一洽谈签约，对外采用统一的播出呼号“中国广电 IPTV”。全国范围内仅有一个 IPTV 中央集成播控总平台，被诉侵权行为发生时，黑龙江省域内并未设立 IPTV 集成播控分平台。结合公证取证的屏幕持续显示“中国 IPTV”字样等事实，可认定通过案涉机顶盒提供被诉侵权视频的案涉 IPTV 平台为 IPTV 中央集成播控总平台。

其次，某传媒公司无权在案涉 IPTV 平台提供被诉侵权视频的点播服务。《专网及定向传播视听节目服务管理规定》第二条规定：“本规定所称专网及定向传播视听节目服务，是指以电视机、手机等各类固定、移动电子设备为接收终端，通过局域网络及利用互联网架设虚拟专网或者以互联网等信息网络为定向传输通道，向公众定向提供广播电视节目等视听节目服务活动，包括以交互式网络电视（IPTV）、专网手机电视、互联网电视等形式从事内容提供、集成播控、传输分发等活动。”本案中，某传媒公司提出依据中央电视台体育频道与某体育传播公司签订的《体育赛事购买版权合同》，其有权在案涉 IPTV 平台“央视影音”中直播、点播被诉侵权视频。某传媒公司的上述抗辩主要涉及对《体育赛事购买版权合同》相关条款的解释及授权范围的认定。该合同的签订主体为中央电视台体育频道，其取得的授权播放路径包括 CCTV5、CCTV5+、风云足球电视频道、中央电视台运营的网站（域名 cctv.com/cntv.cn）、“央视影音”PC 客户端软件、“央视影音”和“CCTV5”APP 等新媒体平台，播放方式包括直播、重播、点播。中央电视台体育频道取得授权的名为“央视影音”

的授权对象，包括“央视影音”PC客户端软件和“央视影音”APP，上述授权范围与合同记载的授权性质为“卫视独家授权、非独家新媒体”相符，即中央电视台体育频道在新媒体传播上并未取得全面授权。新媒体部分的授权应严格依据合同条款加以限定。某传媒公司关于案涉IPTV平台上“点播”模块下的“央视影音”即为《体育赛事购买版权合同》中的“央视影音”APP的抗辩主张，并未举证证明。且，即使该“央视影音”的性质为APP，版权合同明确约定的新媒体授权中的域名为cctv.com/cntv.cn的网站、“央视影音”的PC客户端软件的运行环境均为互联网（公网），在没有另行明确约定的情况下，根据整体解释、目的解释的原则，该条款中后半部分的“央视影音”APP亦应适用于互联网，这与案涉IPTV平台利用虚拟架构的专网进行定向传输不同。中央电视台体育频道并未取得在通过案涉IPTV平台直播、重播、点播案涉赛事公共信号视频的权利。某传媒公司关于通过将“央视影音”APP嵌入至IPTV平台，中央电视台体育频道即取得与IPTV有关的权利以及就此提出的其取得授权的“央视影音”APP可适用于局域网、专网等全部网络新媒体的主张，系其对合同授权范围的单方扩大解释，缺乏依据，且与合同中的其他条款相互矛盾。各方当事人确认被诉侵权视频系在某体育传播公司制作的案涉赛事公共信号视频的基础上，由中央电视台体育频道加入自己的解说等因素形成的中央电视台体育频道视频版本。被诉侵权视频中的连续画面和现场收音与某体育公司主张的案涉赛事公共信号视频构成相同。某传媒公司未经相关权利人许可，在案涉IPTV平台向公众提供被诉侵权赛事点播服务的行为，使得公众可在选定的时间和地点获得案涉赛事公共信号视频，构成对某体育公司依据授权已取得的信息网络传播权的侵害。

最后，某通信公司提供信号传输和技术服务保障的行为不构成共同侵权。某传媒公司负责案涉IPTV平台的建设和运营，负责对内容提供服务单位播出的节目的统一集成和播出监控，负责电子节目指南（EPG）、用户端、计费、版权等管理。某通信公司作为网络传输服务提供者在公证取证中收取的“电信服务费、调测费”等费用是因其提供网络服务而收取的一般性服务费用，其与某传媒公司的合作进而参与分配视听服务费、参与IPTV业务在当地业务的开

展，属于其作为网络传输服务提供者在IPTV 业务中的正常经营活动，亦不违反本案所涉规范性文件中关于内容提供方、集成播控方和网络传输服务提供方的分工模式、合作模式、收费方式等要求。某通信公司作为网络传输服务提供者仅为案涉 IPTV 平台提供的信号传输和技术服务保障服务，客观上与某传媒公司共同完成向用户提供被诉侵权视频。但某通信公司对案涉 IPTV 平台上的具体内容没有审查义务及控制权，主观上不具有过错，没有与某传媒公司共同侵权的主观故意，其提供网络传输服务的行为不构成共同侵权。

编写人：黑龙江省高级人民法院 闫梁红

民歌类同源民间文学艺术演绎作品之间的侵权判定

——王某甲等诉龚某、某出版社著作权侵权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2021)渝01民终6354号民事判决书

2. 案由：著作权侵权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某甲、王某乙、王某

被告(上诉人):龚某、某出版社

【基本案情】

自1942年2月至今，《××A》等出版物刊载有简谱歌曲《××B》，标注王某丙“记谱、译谱、编译、编曲”等信息。王某丙各版本均为声乐简谱，除在节拍、调式上略有不同外，旋律基本无差别。王某丙的继承人王某甲、王某于

2019年将该歌曲进行作品登记，标注“哈萨克族民歌”“王某丙编词曲”“创作日期：1939年1月1日”等。

某出版社出版的五线谱钢琴曲《××E》中收录了《××B》，标注为“龚某编配”。该版本系五线谱钢琴曲，4/4拍，D调，标注为“新疆哈萨克族民歌龚某编曲”。与王某丙版本相比，该版本弱拍起，王某丙版本正拍起，部分小节的旋律相同，部分小节的旋律所使用的音符、节奏上存在一定差异。

王某丙的继承人王某甲、王某乙、王某认为王某丙对涉案歌曲享有著作权，龚某、某出版社的上述行为侵犯了其著作权。

【案件焦点】

1. 王某丙对涉案民歌是否享有著作权；2. 龚某、某出版社的涉案行为是否构成侵权。

【法院裁判要旨】

重庆自由贸易试验区人民法院经审理认为：王某丙对涉案作品享有著作权，龚某、某出版社的行为侵犯了王某甲、王某乙、王某的权利。

重庆自由贸易试验区人民法院依据《中华人民共和国著作权法》第十条第一款第二项、第三项、第五项、第六项，第十一条，第十二条，第二十一条第一款，第四十八条第一项，第四十九条和《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条、第二十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第七十四条、第九十条之规定，作出判决如下：

一、龚某、某出版社于一审判决生效之日起停止销售含有涉案钢琴曲《×x B》的《××E》；

二、龚某、某出版社于一审判决生效之日起十日内赔偿王某甲、王某乙、王某经济损失及合理费用共计3000元；

三、驳回王某甲、王某乙、王某的其他诉讼请求。

龚某、某出版社不服一审判决，提起上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：民歌属于进入公有领域的作品，若记录整理者在原始民歌的基础上对民歌进行记录整理所形成的成果融入了其独创性表达，则构成新的作品。基于民歌自身的特性以及民歌记录整理工作的专业性特点，在没有相反证据的情况下，一般应认定民歌记录整理成果在整体上具备一定的独创性进而构成演绎作品。本案中，从现有证据来看，王某丙所作的艺术劳动并非轻而易举，且王某丙版本与同源民歌的在先版本相比，旋律差异明显，风格迥异，可以认定王某丙整理涉案民歌结合了其自身音乐素养和独特的音乐思维，体现了其个性化表达，王某丙对该版本享有著作权。

民歌演绎作品的著作权保护范围仅限于演绎者的独创性表达，排除民歌原始内容。当民歌的原始内容无法考证时，若在后演绎作品与在先演绎作品存在实质性差异进而具有独立艺术价值，应允许二者共存，不能仅因二者的主旋律相同或基本相同而认定在后演绎作品侵权。本案中，龚某版本系五线谱钢琴曲，王某丙版本为简谱声乐曲，两者的旋律或节奏并不完全一致，乐曲体裁以及音乐表现方式（声乐演唱和钢琴演奏）亦不相同。龚某在和声的使用及钢琴化写作方面体现了其专业的音乐素养和独特的音乐思维，整首钢琴曲具有独立艺术价值，两者可以成为并行存在的作品。龚某及某出版社的涉案行为不构成侵权。

重庆市第一中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第二百六十六条之规定，作出判决如下：

- 一、撤销重庆自由贸易试验区人民法院一审民事判决；
- 二、驳回王某甲、王某乙、王某的诉讼请求。

【法官后语】

近年来，随着传统文化艺术活动兴盛和知识产权保护意识增强，涉及民间文学艺术演绎作品侵权的法律纠纷逐渐增多。民间文学艺术演绎作品具有原始版本难以确定、独创性范围难以界定且举证难度较大等特点，本案中，民歌类同源民间文学艺术演绎作品之间的侵权判定是值得探讨的重点和难点问题。

一、民歌类同源民间文学艺术演绎作品之间侵权认定的裁判理念

民歌类民间文学艺术作品通常是以口头方式在民间传播，并以口口相传的方式传承发展，是—定地域、群体精神生活和文化习俗的外在表现形式，有相对稳定的精神内核和文化要素，集中了特定群体的智慧和劳动，具有集体性特征。而民歌类民间文学艺术演绎作品通常由特定区域范围内的一人或多人创作，在流传中又被多人在原有基础上进行了再创作，与原始版本产生区别和变异，融入了创作人的独创性因素，具有个体性特征。因此，在审理同源民歌演绎作品侵权纠纷中，应注意原始民歌、不同演绎作品作者和社会公众之间的利益平衡，同时也应对其保护边界加以适当的限制，根据其独创性程度做出限缩或对其他权益进行让渡。具体为：在没有相反证据的情况下，—般应认定民歌记录整理成果在整体上具备一定的独创性进而构成演绎作品，但该类演绎作品不能把属于原始民歌和公有领域的素材纳入保护范围，且该类作品的著作权人对他人利用相同民间文学艺术作品进行正常的再创作应予以适度容忍。

二、民歌类同源民间文学艺术演绎作品之间侵权判定的一般规则

民歌类同源民间文学艺术演绎作品之间的侵权判定，首先要判断在先演绎作品是否受到著作权保护，在确定在先演绎作品受保护的情况下，再按照著作权侵权判定方法认定在后演绎作品是否侵犯了在先演绎作品的著作权。这一过程中；对独创性的判断属于事实判断，对是否构成侵权则属于价值判断，需要综合前文所述的裁判理念进行考量。需注意的是，不能以演绎作品产生时间的先后，简单地认定在后作品构成对在先作品的侵权，也不能以在后演绎作品与在先演绎作品存在相同或相似之处，就认定在后演绎作品构成侵权，对是否构成侵权的判断应建立在独创性比对的理解上。

三、民歌类同源民间文学艺术演绎作品之间侵权判定的裁判方法

其一，在民歌演绎作品独创性可以查明的情况下，作品的著作权保护范围清晰确定，司法裁判采用著作权侵权判定的“实质性相似”比对法就可完成。即在确定在先演绎作品权利范围的基础上，—步将两个演绎作品进行比对，确定二者相同或实质性近似部分是否属于在先演绎作品的独创性表达部分，进

而进行侵权与否的判定。若二者相同部分系原始民歌的内容，该部分为公众享有，任何人均有权开发利用，则不构成侵权；若二者相同部分系在先演绎作品的独创性表达，则构成侵权。

其二，在演绎作品独创性无法查明的情况下，著作权侵权判定的“实质性相似”裁判方法缺乏适用条件。这是由于同源民歌演绎作品的“同源性”使得该类演绎作品旋律曲调相同或高度相似成为必然，又因原始民歌的非物质性，其初始内容往往难以查明，即使双方当事人均已尽力举证，演绎作品的独创性表达范围可能仍无法查证。为此，本案围绕独创性这一核心判断要素，提出“独立艺术价值”判定法以破解裁判僵局，具体内容如下：

（一）判断诉争的民歌演绎作品在作品元素和艺术表达形式上有无不同

民歌演绎作品是艺术工作者在原始民歌的基础上，凭借个人的艺术素养和专业审美，通过个人对音乐的理解、判断、选择和取舍，对音调、节奏和旋律、乐谱形式等进行确定形成。在作品形成的过程中，作者的创造性思考可能使得曲调、曲风、曲式、乐谱形式等有所不同。同一首民歌的不同演绎作品，曲调可能欢快活泼，也可能低沉忧郁；可能采用回旋曲式，也可能采用变奏曲式；可能是民族曲风，也可能是流行曲风……如本案中，王某丙版本和龚某版本的《××B》，旋律和节奏并不完全一致，龚某版本为五线谱钢琴曲，王某丙版本为简谱声乐曲，曲调和演奏者须融入的情绪亦不相同。

（二）判断诉争民歌演绎作品的不同之处是否可以使彼此具有“独立艺术价值”

在确定不同民歌演绎作品具有不同之处的基础上，应对这些不同之处进行比对判定，以确定这些不同之处是否都能体现出各自独立的创造性思考和劳动，具有“独立艺术价值”，作为在后演绎作品是否侵犯在先演绎作品著作权的判定标准。一般来说，可以从不同元素的“质”和“量”两个方面进行掌握。从“质”上讲，在后民歌演绎作品与在先民歌演绎作品虽有不同，但若只是个别音符的差异，不能引起作品欣赏体验和艺术美感的实质性改变，则不具有“独立艺术价值”。从“量”上讲，一般来说，在后民歌演绎作品与在先民歌演绎

作品在曲风、曲调、节奏及音的长短高低等方面的不同之处越多，该作品承载的作者独创性表达范围就越大，侵犯在先演绎作品著作权的可能性就越小，反之，侵权可能性越大。本案中，龚某版本与王某丙版本旋律或节奏不完全一致，乐曲体裁以及音乐表现方式亦不相同。龚某在和声的使用及钢琴化写作方面体现了其专业的音乐素养和独特的音乐思维，整首钢琴曲应当具有独立艺术价值，两者可以成为并行存在的作品。故龚某、某出版社的行为不构成侵权。

编写人：重庆市第一中级人民法院 张琰 黄晨 南洪会

基于中华优秀传统文化再创作作品的独创性认定及比对规则

——陈某诉某公司著作权权属、侵权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终4966号民事判决书

2. 案由：著作权权属、侵权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 陈某

被告(上诉人): 某公司

【基本案情】

2018年10月17日，福建省版权局核发的《作品登记证书》载明作品名称为“山水罐”、作者及著作权人为陈某等内容。从作品图片看，该作品系一茶叶罐的模型图，茶叶罐底部是一圈“海浪”的图案，海浪之上在茶叶罐中间部位有一圈连绵起伏的“山”的图案。2022年11月7日，陈某就上述“山水罐”

作品的实物向福建省版权局再次申请著作权登记，并取得相应的《作品登记证书》，载明的作品名称为“山海茶叶罐1”。

2023年1月，陈某向法院起诉某公司，主张某平台“某堂旗舰店”销售的茶叶罐侵犯了其“山海茶叶罐1”作品著作权。本案诉讼中，陈某提交的其与案外人徐某的聊天记录明确，陈某曾于2018年9月13日发送两张茶叶罐3D参数图给徐某，同日，徐某回复给陈某一组茶叶罐模型图，该模型图即陈某本案主张权利的“山水罐”作品。某公司在诉讼中提交了某甲网站于2015年9月4日发布的“水纹图片”、某乙网站于2016年7月21日发布的“古典海浪花纹矢量素材”，以及某甲网站发布的“桂林山水映晚霞”等图片，欲证实陈某主张权利的“山水罐”“山海茶叶罐1”作品不具有独创性，不构成著作权法意义的美术作品，不应受到法律保护。

【案件焦点】

1. 案涉“山水罐”美术作品是否具有独创性；2. 若具有独创性，侵权比对“实质性相似”的判断标准应如何把握。

【法院裁判要旨】

福建省德化县人民法院经审理认为：判断一部作品是否具有独创性，应当从是否独立创作以及在外在表现上是否与公有领域作品存在一定程度的差异方面进行分析判断。本案中，陈某能就案涉“山水罐”作品的创作过程、创作思路及独创性表达作出说明和解释，结合其与案外人徐某的微信往来记录，可以确认其对案涉作品投入了具体的创作，创作完成的“山水罐”作品，底部是“海浪”图形，“海浪”之上还有一圈连绵起伏的“山”的图案，“海浪”与“山”的结合共同构成“山水罐”作品，使作品在整体上与公有领域单独的“海浪”或单独的“山”元素呈现出较大差异，体现了作者的独特构思和就具体表达作出的独特取舍、安排和设计，符合《中华人民共和国著作权法》关于作品应具有的独创性的构成要件，应当受到法律保护。某公司销售的茶叶罐产品与案涉作品构成实质性相似，构成侵权。

福建省德化县人民法院作出如下判决:

一、某公司应于判决生效之日起十日内赔偿陈某经济损失(含合理维权费用)25000元;

二、驳回陈某的其他诉讼请求。

某公司不服一审判决,提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为:著作权法所保护的作品的独创性体现于作品之中的创造性劳动,现有作品对已有作品既存要素的发掘、取舍、创新、组合、复现的过程,正是著作权法所保护的创造性之所在。“山水罐”美术作品与前述在先作品相比,在图案设计的基本元素构成上虽有一定的相似,但陈某对这些基本元素又进行了新的挑选、排列、组合以及变换,即两者呈现一定的差异,而这些差异部分也正体现了陈某对涉案美术作品的智力创造及个性特征,亦达到了一定水准的智力创造高度,具有独创性,符合作品的构成条件。同时对利用传统元素进行创作的陶瓷作品,应合理考虑传统元素所占比例及组合排列样式,“实质性相似”判断应更加严格,侵权比对时应当更着重于细节与创新之处,防止著作权的不当扩张。对比案涉美术作品与涉诉侵权产品,除存在山形细微的差别及海浪上方多了几个水滴点缀外,二者在造型设计、山水比例、形态等均存在诸多相同之处,一审判决据此认定涉诉侵权产品侵害了涉案著作权,认定事实清楚,适用法律正确。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,作出如下判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

中华优秀传统文化是中华民族的“根”与“魂”,为当代文艺创作提供源源不断的素材和源头活水。但随着社会的进步和科技的发展,现代文化的多样性不断压缩传统文化的生存空间,一些创新的民间文艺作品因被仿冒而失去创新动力。故而在审理基于中华优秀传统文化再创作作品的著作权侵权案件时,过宽与过严的保护都有害传统文化的传承与创新,只有精准界定,才能让传统

文化焕发新的活力，如何判断作品是否具有独创性、侵权比对尺度如何把握，一直是司法实践中的重点和难题。

一、传统元素在独创性认定中的衡平原则

我国传统文化博大精深，为大众的创作提供了丰富的资源。在对我国传统文化艺术进行再创新过程中，往往存在涉及公有领域表达元素、已有作品独创性表达以及对已有作品进行再创作等而产生的多个著作权权利主体和客体的问题。

基于著作权保护对创作自由、表达自由的关联和影响，在处理此类案件时，首先，要妥善处理好传承与创新、保护和利用的关系，强化利益平衡观念。合理平衡原作者权利、后续作者权利和社会公众利益，厘清各自的权利保护边界。在考量历史因素和现实认知的基础上，既要留存丰富的公有领域，又要尊重原作品权利人的合法权益，更要给予历史传统文化以创新空间，以利于我国传统历史文化的弘扬与发展。其次，要妥善处理好作品的独创性与独创高度的关系，既要维护现有法律框架内作品著作权保护基本标准的统一性，又要根据不同作品类型的特点和相关保护领域的产业发展需求，合理确定独创性尺度，综合考虑作品属性、所属领域的作品现状、创作空间、公众需求等因素，依法确定与之相对应的相关权利归属和保护范围。

对此，司法实践也普遍认为，应当根据不同作品类型的特点和我国产业发展需求，合理确定独创性尺度，努力实现作品保护范围和强度与其独创性范围和尺度相适应。要在各类知识产权保护中贯彻比例原则、著作权保护程度与独创性高度等相适应、重视知识产权保护的比例原则、避免使创新和贡献程度较低的知识产权获得过高的保护和得到额外的奖赏形成不必要的市场障碍等观点。

二、优秀传统文化再创作作品的侵权比对规则

判定作品是否侵权的一般方法是“实质性相似加接触”。对优秀传统文化再创作作品相同或相似的判断，以美术作品为例，应遵循从外在形式到内在内容的逻辑判断思路，以作品整体画面为标准，同时对图形布局、色彩、结构等加以比较，进而以画面所表达的内容进行实质相同或相似分析，再看案

涉美术 作品与涉诉侵权产品是不是对公共领域的素材进行了相同的选择或安排。结合

本案案情，鉴于权利人作品具有一定独创性，被诉侵权产品与权利人作品在上述造型设计上具有高度相似性，而非与公有领域作品或他人作品更相似，被诉侵权人亦没有充分且合理的理由予以解释，故可以认定被诉侵权产品与案涉作品构成实质性相似。

传承与创新并不相悖，传承致远，创新增华，在审理此类涉及中华优秀传统文化再创作的著作权侵权案件时，法院应注重考量历史因素和现实认知，平衡著作权人利益和再创作者利益，促进我国优秀传统文化的弘扬和发展。在传统元素已较为定型成熟的情况下，再创作的空间往往较为狭窄，此时应当遵循利益平衡原则，结合该元素的发展历史和创作规律，对新作品所呈现出的不同于以往作品的显著特征，应作为独创性部分予以重点关注。同时，著作权的保护范围和保护强度与作品的独创性密切相关，对于在较窄创作空间内形成的独创性较高的作品，应给予较强的保护，从而实现激励创新的价值导向。

编写人：福建省泉州市中级人民法院 洪颖雅

福建省德化县人民法院 陈小鑫

采用汉字元素美术作品的认定及惩罚性赔偿的适用

——冯甲诉景德镇某陶瓷公司、潮州市某陶瓷公

司著作权权属、侵权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江西省景德镇市珠山区人民法院(2023)赣0203知民初157号民事判决书

2. 案由：著作权权属、侵权纠纷

3. 当事人

原告：冯甲

被告：景德镇某陶瓷公司、潮州市某陶瓷公司

【基本案情】

冯甲于2020年至2022年期间陆续对喜字花纹(图案)及使用喜字花纹图案创作的囍杯、囍盘、囍壶(造型与外观设计)等7件作品进行著作权登记,作者均为冯甲。景德镇某陶瓷公司在网店销售使用该系列作品的陶瓷碗盘杯器具,潮州市某陶瓷公司系景德镇某陶瓷公司的供货商,且潮州市某陶瓷公司在其他法院判决后仍实施侵权行为。冯甲认为景德镇某陶瓷公司、潮州市某陶瓷公司的行为侵犯了其著作权,要求两公司停止侵权并赔偿损失,并向潮州市某陶瓷公司主张惩罚性赔偿。

经查,景德镇某陶瓷公司在其淘宝店铺销售的陶瓷碗盘杯器具使用了诉争红色囍字和红花绿叶组成的图案,潮州市某陶瓷公司在淘宝店铺和微信小程序店铺销售的陶瓷碗盘杯器具亦均使用了诉争红色囍字和红花绿叶组成的图案。经审查比对,景德镇某陶瓷公司和潮州市某陶瓷公司销售的碗盘等器具上使用的图案和冯甲主张享有著作权的作品图案构成实质性相似。冯甲以潮州市某陶瓷公司生产、销售使用“喜字花纹(图案)”的陶瓷碗盘等器具侵害其著作权向广东省潮州市潮安区人民法院提起诉讼,该案于2023年6月19日立案。2023年9月11日,广东省潮州市潮安区人民法院作出第1855号民事判决认定冯甲享有诉争作品的著作权,潮州市某陶瓷公司停止侵权行为并赔偿冯甲经济损失及维权合理费用。该判决于2023年10月8日发生法律效力,该案诉争的作品与本案诉争的作品相同。景德镇某陶瓷公司销售的案涉产品系景德镇A陶瓷公司从潮州市某陶瓷公司采购。

【案件焦点】

1. 案涉图案是否具有独创性,被告是否构成侵权问题; 2. 潮州市某陶瓷公司是否应当承担惩罚性赔偿; 3. 被告侵权赔偿数额的认定问题。

【法院裁判要旨】

江西省景德镇市珠山区人民法院经审理认为：

1. 对采用公有领域元素创作的图案，应从图案整体出发判断是否具有独创性。案涉作品主要系由红色囍字与红花绿叶组成的图案，囍字居中，红花绿叶围绕囍字在四周散布，花瓣和叶子的形状均经过艺术处理，明显区别于自然界的红花绿叶，体现了作者的个性化选择和独立的表达风格，属于《中华人民共和国著作权法》的保护客体。景德镇某陶瓷公司、潮州市某陶瓷公司未经著作权人许可，销售侵害案涉美术作品的商品，构成侵权。

2. 关于惩罚性赔偿问题。本案与景德镇某陶瓷公司、潮州市某陶瓷公司的另一侵害著作权纠纷，即第1855号案件于2023年6月19日在广东省潮州市潮安区人民法院立案，该院认定冯甲享有案涉作品著作权，潮州市某陶瓷公司承担停止侵权、赔偿经济损失及维权费用侵权责任。潮州市某陶瓷公司收到另案判决后，仍继续实施侵权行为，可以认定潮州市某陶瓷公司具有侵害冯甲案涉著作权的故意且构成情节严重，应当承担惩罚性赔偿责任。

3. 关于侵权责任的承担问题。(1) 侵权获利。冯甲主张按照两被告销售链接中的最低价格和月销量计算两被告销售额，按照销售价和拿货价的差价认定其利润率。根据冯甲取证的月销量和最低销售价格，景德镇某陶瓷公司的销售额为9961.9元，潮州市某陶瓷公司的销售额为7804.4元。按照景德镇某陶瓷公司的进货价格及潮州市某陶瓷公司的单价与线上控价计算，案涉商品的综合销售利润率约50%，即景德镇某陶瓷公司侵权获利约4981元。潮州市某陶瓷公司作为案涉侵权产品的供货商，其自行销售案涉产品的销售利润率酌定为75%，其侵权获利约5853元。(2) 赔偿数额。根据景德镇某陶瓷公司提交的证据能够证明尽到了合理注意审查义务，故对其提出的合法来源抗辩，法院予以采信。鉴于冯甲就潮州市某陶瓷公司的部分侵权行为已在另案中获得赔偿，故酌定减轻其在本案中的赔偿责任，为有效遏制侵权行为再发生，综合考虑潮州市某陶瓷公司的主观故意、侵权获利及侵权情节严重程度等因素，按照侵权获利的三倍计算赔偿数额(含两倍惩罚性赔偿)。

江西省景德镇市珠山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条，《中华人民共和国著作权法》第三条第四项、第九条、第十条、第五十二条、第五十四条第一款，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条、第二十六条，《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条、第四条、第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十五条，判决如下：

一、景德镇某陶瓷公司、潮州市某陶瓷公司立即停止销售、传播侵权产品，并销毁剩余库存侵权产品；

二、景德镇某陶瓷公司赔偿冯甲维权合理费用2500元；

三、潮州市某陶瓷公司赔偿冯甲经济损失17559元及维权合理费用2500元；

四、驳回冯甲的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

陶瓷是泥与火的结晶，汉字内涵的构成方式承载着文字与图像视觉化符号的双重功能，彰显着独特的东方视觉艺术魅力。将中国古文字运用于陶瓷装饰艺术领域的历史流变在纵向上是悠久而漫长的，在横向上是不断集前人成果而逐渐完善丰富和多元化的。为避免影响社会公众对公有领域元素的正常使用，本案的判决结果对如何认定采用汉字元素装饰的陶瓷花面具有独创性提供了一定的标准。

同时通过适用惩罚性以彰显法院对陶瓷知识产权的强力保护、全面保护，严厉打击生产者的侵权故意明显且侵权情节严重的行为，能够有效遏制陶瓷行业的惯常抄袭行为，在鼓励陶瓷行业在传承上创新的同时，又不影响社会公众对公有领域元素的正常使用，对于优化营商环境、营造尊重和保护知识产权的社会氛围起到了较好的推动和促进作用。

一、融合与创新：基于公有领域元素创作的图案独创性分析

法院在判定采用公有领域元素创作的图案是否具备独创性时，应当从图案的整体进行考量。独创性是指作品中包含了作者独立的创作劳动，展

现了一定 的个性表达或创造性思维，而非简单的复制或微小改动。即使使用的元素本身

